

PHILOSOPHIE • 1ÈRE A

MODULE 1 : LA PHILOSOPHIE

## LEÇON N10

## L'ÉTAT ET LE POUVOIR

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon interroge la nature, le fondement et la finalité de l'État à travers les grandes théories du contrat social (Hobbes, Locke, Rousseau). Elle invite l'élève à comprendre pourquoi l'État est nécessaire à la vie en société et à adopter une attitude citoyenne et républicaine face aux institutions.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'État et identifier ses caractéristiques essentielles (territoire, population, souveraineté)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la notion de souveraineté et la distinguer du simple pouvoir de fait
- À la fin de cette leçon, je sais exposer et comparer les théories du contrat social de Hobbes, Locke et Rousseau
- À la fin de cette leçon, je sais analyser le concept de volonté générale chez Rousseau et le distinguer de la volonté de tous
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'État de droit et montrer en quoi il garantit les libertés civiles
- À la fin de cette leçon, je sais évaluer le rôle et la finalité de l'État dans la société cameronaise

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Qu'est-ce que l'État ? Définition et caractéristiques
2. L'état de nature et la nécessité du contrat social
3. Hobbes : l'État tout-puissant contre la guerre de tous contre tous
4. Locke : l'État limité, garant des droits naturels
5. Rousseau : la volonté générale et la souveraineté du peuple
6. Le rôle de l'État : garantir les libertés civiles et l'État de droit
7. La finalité de l'État : légitimité, légalité et le risque de l'anarchie
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'État et identifier ses caractéristiques essentielles (territoire, population, souveraineté)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la notion de souveraineté et la distinguer du simple pouvoir de fait
- À la fin de cette leçon, je sais exposer et comparer les théories du contrat social de Hobbes, Locke et Rousseau
- À la fin de cette leçon, je sais analyser le concept de volonté générale chez Rousseau et le distinguer de la volonté de tous
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'État de droit et montrer en quoi il garantit les libertés civiles
- À la fin de cette leçon, je sais évaluer le rôle et la finalité de l'État dans la société camerounaise
- À la fin de cette leçon, je sais argumenter contre la thèse anarchiste de l'inutilité de l'État
- À la fin de cette leçon, je sais construire une dissertation philosophique sur la légitimité du pouvoir de l'État

## PRÉREQUIS

- La notion de liberté (liberté naturelle et liberté civile)
- La distinction entre opinion et vérité, utile pour comprendre la volonté générale
- La notion de devoir et d'obligation (vie morale et vie sociale)
- Notions de base sur la justice et le droit vues en début d'année
- Connaissances citoyennes élémentaires sur les institutions du Cameroun (Constitution, élections)

## 1 QU'EST-CE QUE L'ÉTAT ? DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

Lors des élections, dans un quartier de Yaoundé, un groupe de jeunes discute avec animation. L'un d'eux lance, dépité : « L'État ne sert à rien ! On ferait mieux de vivre sans lui, chacun se débrouillera ! » Un autre réplique aussitôt : « Sans État, c'est la loi du plus fort qui régnerait dans nos quartiers et nos villages. Le plus riche écraserait le plus pauvre, et personne ne serait en sécurité. » Qui a raison ? Pour trancher, il faut d'abord répondre à une question plus fondamentale : qu'est-ce que l'État, au juste ? D'où tire-t-il son pouvoir de nous commander ? Et pourquoi devons-nous lui obéir ? Ces questions, que se posaient déjà Hobbes, Locke et Rousseau au XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, ne sont pas des questions d'école : elles sont au cœur de notre vie quotidienne de citoyens camerounais, chaque fois que nous payons un impôt, que nous réclamons justice devant un tribunal, ou que nous contestons une décision administrative.

La problématique de cette première section est donc la suivante : qu'est-ce qui définit l'État et le distingue de toute autre association humaine ? Quels sont ses éléments constitutifs, et qu'est-ce qui rend son pouvoir légitime plutôt que simplement puissant ?

### 1.1 Une intuition de départ : pourquoi l'État est-il un problème ?

Commençons par une remarque simple. Parmi toutes les associations humaines — la famille, le village, l'association de quartier, l'église, le club de football —, l'État occupe une place singulière : il est la seule qui puisse contraindre légalement tous ceux qui se trouvent sur son territoire. Ta famille peut te conseiller, ton chef de village peut te réprimander, ta communauté peut t'exclure de la palabre ; mais seul l'État peut t'arrêter, te juger, t'emprisonner, prélever une partie de tes revenus, t'envoyer à l'armée. Ce pouvoir extraordinaire appelle une justification : en vertu de quoi l'État dispose-t-il d'un tel droit ? Voilà pourquoi la philosophie politique commence toujours par définir l'État, avant de chercher à le fonder.

#### DÉFINITION L'État

L'**État** est l'organisation politique souveraine qui exerce un pouvoir légitime sur une population et un territoire donnés, au moyen d'institutions. Il est la forme d'organisation politique d'une société, détentrice du pouvoir souverain et chargée d'assurer l'ordre, la justice et le bien commun.

Un mot sur l'étymologie, qui éclaire le sens. Le mot État vient du latin *status*, qui signifie « manière d'être, position stable ». Cette origine est précieuse : elle suggère que l'État est ce qui stabilise la vie collective, ce qui donne à la société une forme durable, au-delà des individus qui passent. L'État est, par nature, ce qui demeure.

#### ATTENTION Ne confonds pas l'État avec le régime politique

L'État n'est pas une forme de régime parmi d'autres (démocratie, monarchie...). Il est le

cadre dans lequel des régimes peuvent se succéder. La France a connu des monarchies, des empires et cinq républiques : l'État français, lui, a traversé tous ces changements. Dire « l'État », c'est donc désigner une structure permanente, et non une équipe ou un système passager.

## 1.2 Les trois éléments constitutifs de l'État

Pour qu'on puisse parler d'État, trois éléments doivent être réunis. Retiens-les bien : ils constituent une définition classique, souvent exigée au Baccalauréat.

### Premier élément : un territoire délimité.

L'État exerce son pouvoir sur un espace géographique précis, borné par des frontières. Le territoire est le support spatial de la souveraineté : à l'intérieur des frontières, c'est la loi de cet État qui s'applique, et non celle d'un autre. Le territoire comprend le sol, le sous-sol (d'où les richesses minières et pétrolières), l'espace aérien et les eaux territoriales. C'est pourquoi la question des frontières est si sensible en Afrique : les frontières du Cameroun, héritées de la colonisation et confirmées par l'Organisation de l'Unité africaine en 1964 (principe de l'intangibilité des frontières), délimitent l'espace où l'État camerounais exerce sa souveraineté, de l'Extrême-Nord au Grand Sud.

### Deuxième élément : une population.

Un territoire vide ne fait pas un État. Il faut des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire et qui sont soumis à son autorité. La population est l'élément humain de l'État : ce sont les citoyens et les résidents que l'État protège, administre et, le cas échéant, sanctionne. Remarque que la population d'un État peut être diverse sur le plan ethnique, linguistique et religieux : le Cameroun rassemble plus de deux cents groupes ethniques et deux langues officielles, ce qui montre que l'unité de l'État n'exige pas l'uniformité de la population.

### Troisième élément : un pouvoir souverain organisé (les institutions).

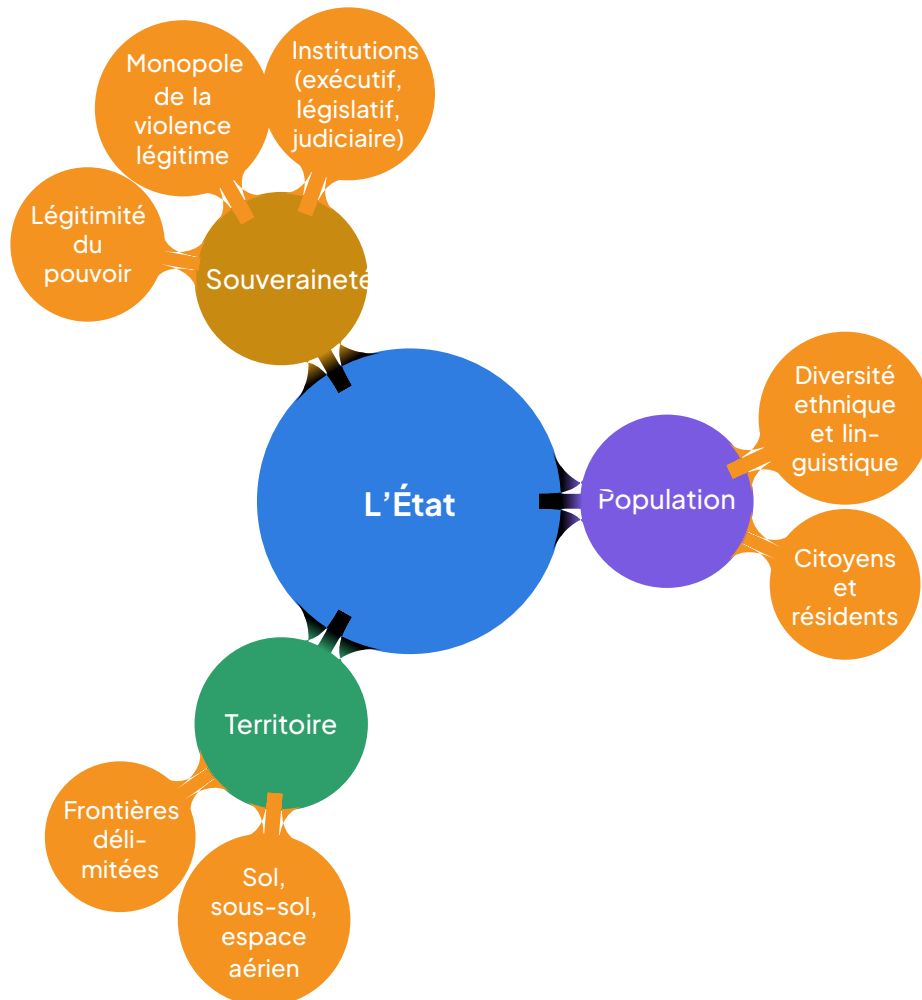
C'est l'élément décisif. Un territoire et une population ne suffisent pas : il faut une autorité organisée capable de faire des lois, de les appliquer et de trancher les conflits. Cette autorité s'exerce à travers des **institutions** : des organes durables (gouvernement, parlement, tribunaux, administration, police, armée) qui incarnent le pouvoir de l'État et le font fonctionner.

#### DÉFINITION La souveraineté

La **souveraineté** est le caractère suprême et indépendant du pouvoir de l'État, qui ne reconnaît aucune autorité au-dessus de lui. Elle a deux visages : à l'intérieur, l'État est l'autorité suprême (aucun pouvoir privé ne peut lui faire concurrence) ; à l'extérieur, il est indépendant (aucun autre État ne peut lui imposer sa loi).

Le mot vient du latin *superanus*, « qui est au-dessus ». Le souverain est donc celui qui n'a pas de supérieur. Jean Bodin, au XVI<sup>e</sup> siècle, fut le premier à théoriser cette notion dans *Les Six Livres de la République* (1576) : la souveraineté est, selon lui, la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Nous verrons dans les sections suivantes comment Hobbes, Locke et Rousseau se

disputent la question de savoir qui doit détenir cette souveraineté : le monarque, le peuple ou la volonté générale.



Carte mentale : les trois éléments constitutifs de l'État et leurs prolongements.

### 1.3 État, nation, gouvernement : trois notions à ne pas confondre

Une des erreurs les plus fréquentes dans les copies consiste à employer indifféremment les mots État, nation et gouvernement. Prenons le temps de les distinguer rigoureusement.

| Notion       | Définition                                                                                                 | Trait essentiel                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| État         | Organisation politique souveraine (territoire + population + institutions)                                 | Structure permanente et juridique |
| Nation       | Communauté humaine unie par la volonté de vivre ensemble, une histoire, une culture ou une langue communes | Réalité culturelle et affective   |
| Gouvernement | Équipe dirigeante qui exerce momentanément le pouvoir exécutif                                             | Réalité temporaire et politique   |

La **nation** est une communauté de destin et de culture : Ernest Renan la définissait par un « plébiscite de tous les jours », c'est-à-dire la volonté quotidienne de vivre ensemble. On peut être une nation sans État (les Kurdes, par exemple), et un État peut rassembler plusieurs nations ou groupes culturels — c'est le cas du Cameroun, État-nation en construction, où l'unité nationale se forge dans la diversité.

**ATTENTION****Erreur fréquente : confondre l'État et le gouvernement**

Le **gouvernement** est l'équipe dirigeante momentanée : il change au gré des élections, des remaniements ou des révolutions. L'État, lui, est la structure permanente : il demeure quand les gouvernements passent. On dit couramment « le gouvernement a décidé », mais c'est l'État qui, à travers ses lois, ses tribunaux et son administration, continue d'exister et de fonctionner. Dans une dissertation, écrire « l'État a été renversé » pour parler d'un changement de gouvernement est un contresens : ce qui est renversé, c'est un gouvernement ou un régime, non l'État.

**EXEMPLE****L'État camerounais au-delà des personnes**

Au Cameroun, le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et les tribunaux incarnent l'État et exercent ses pouvoirs. Mais l'État camerounais existe indépendamment des personnes qui le dirigent : les ministres changent lors des remaniements, les députés sont renouvelés lors des élections, les magistrats partent à la retraite — et pourtant l'État reste. Les traités signés, les lois votées, les dettes contractées engagent l'État, non les individus. C'est la preuve que l'État est une personne morale, distincte des personnes physiques qui le servent.

## 1.4 Le monopole de la violence légitime (Max Weber)

Revenons à notre intuition de départ : l'État est la seule association qui peut légalement contraindre. Le sociologue allemand Max Weber a donné de ce trait une formule devenue classique. Dans une conférence de 1919 intitulée *Le Savant et le Politique*, il définit l'État comme la communauté humaine qui revendique, avec succès, le monopole de la violence physique légitime sur un ter-

ritoire donné.

#### PROPRIÉTÉ La thèse de Weber

Selon Max Weber, le trait spécifique de l'État moderne est le **monopole de la violence légitime** : seul l'État a le droit d'user de la force physique — par la police, l'armée et la justice —, et il n'accorde ce droit à aucun autre groupe. La force privée (vengeance, milice, règlement de comptes) est précisément ce que l'État interdit et punit.

Comprenons bien la portée de cette définition. Ce n'est pas la violence qui définit l'État — des bandits aussi usent de la violence —, c'est le monopole légitime de la violence. Deux idées sont donc réunies : d'une part, l'État concentre entre ses seules mains l'usage légal de la force ; d'autre part, cet usage est reconnu comme légitime par les citoyens. Quand un gendarme arrête un voleur à Douala, personne ne crie à l'enlèvement : la force employée est légale et reconnue. Mais si un particulier enferme son voisin dans sa maison pour une dette, il commet un crime, car il usurpe un pouvoir qui n'appartient qu'à l'État.

#### LESAVAIS-TU ? D'où vient la formule «monopole de la violence légitime » ?

L'expression vient du sociologue et philosophe allemand Max Weber (1864–1920), dans sa conférence *Le Savant et le Politique* prononcée à Munich en 1919, en pleine tourmente révolutionnaire allemande. Weber voulait montrer que la politique ne se réduit pas aux belles idées : elle repose sur un rapport particulier à la force. Cette formule est très souvent exigée et valorisée dans les copies du Baccalauréat : apprends-la, mais surtout sache l'expliquer avec tes propres mots et l'illustrer par un exemple.

#### EXPÉRIENCE Lecture guidée : Weber définit l'État

Lisons cette affirmation de Weber : «L'État est une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé [...] revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. » (Max Weber, *Le Savant et le Politique*). Analysons-la pas à pas.

1. «Communauté humaine » : l'État n'est pas une chose, mais un groupement d'hommes organisés — on retrouve l'élément population.
2. «Dans les limites d'un territoire déterminé » : la souveraineté s'exerce dans des frontières — on retrouve l'élément territoire.
3. «Revendique avec succès » : il ne suffit pas de prétendre au pouvoir, il faut l'exercer effectivement ; un État qui ne contrôle plus son territoire (État «failli ») perd ce monopole.
4. «Monopole de la violence physique légitime » : le mot décisif est légitime. La force de

L'État n'est pas une brute force : elle est reconnue comme juste et conforme au droit par ceux qui la subissent.

Conclusion de l'analyse : pour Weber, ce qui distingue l'État du chef de bande, ce n'est pas la quantité de force, mais la légitimité de la force. Voilà qui prépare notre dernière distinction.

### 1.5 Les institutions de l'État : les trois pouvoirs

Comment la souveraineté s'exerce-t-elle concrètement ? À travers des institutions spécialisées. Depuis Montesquieu (*De l'esprit des lois*, 1748), on distingue classiquement trois pouvoirs, dont la séparation est la condition de la liberté : si un même organe faisait les lois, les appliquait et jugeait les litiges, il serait tout-puissant et la tyrannie serait à nos portes.

- Le **pouvoir législatif** fait les lois. Au Cameroun, il est exercé par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat.
- Le **pouvoir exécutif** applique les lois et dirige l'action de l'État. Au Cameroun, il est exercé par le Président de la République et le Gouvernement, appuyés sur l'administration.
- Le **pouvoir judiciaire** dit le droit et sanctionne les violations de la loi. Au Cameroun, il est exercé par les tribunaux, avec la Cour suprême au sommet de l'ordre judiciaire.

Ces institutions sont les organes du corps étatique : comme le cerveau, les bras et les yeux d'un même organisme, elles remplissent des fonctions distinctes mais coordonnées au service d'une même finalité — l'ordre et le bien commun.

### 1.6 Pouvoir de fait et pouvoir légitime

Il nous reste la distinction la plus importante de cette section, car elle touche au fondement même de l'État. Un pouvoir peut être de fait ou légitime.

#### DÉFINITION Pouvoir de fait et pouvoir légitime

Le **pouvoir de fait** repose sur la seule force brute : il commande parce qu'il peut, et il est obéi par peur. Le **pouvoir légitime** repose sur la reconnaissance des citoyens : il commande parce qu'il est reconnu comme ayant le droit de commander, et il est obéi par adhésion autant que par crainte.

La différence est décisive. Un chef de gang qui terrorise un quartier exerce un pouvoir de fait : tant qu'il est le plus fort, on lui obéit ; dès qu'il faiblit, on le renverse. Un tel pouvoir est instable par nature, car la force appelle la contre-force. À l'inverse, un pouvoir légitime — par exemple un pouvoir issu d'élections régulières, respectueux de la Constitution — s'appuie sur le consentement : les citoyens obéissent non seulement parce que l'État est fort, mais parce qu'ils reconnaissent qu'il est dans son droit. C'est ce que La Boétie avait déjà pressenti au XVI<sup>e</sup> siècle dans son *Discours de la servitude volontaire* : tout pouvoir, même le plus tyrannique, repose en

dernière analyse sur l'obéissance, donc sur une forme de consentement des gouvernés.

**ATTENTION** Piège de dissertation

Ne conclus pas trop vite que « tout pouvoir légal est légitime ». La légalité (la conformité aux lois en vigueur) et la légitimité (la reconnaissance par les citoyens, le fondement en droit ou en justice) ne coïncident pas toujours : un régime peut être légalement installé et pourtant contesté dans sa légitimité. Nous y reviendrons dans la section 7. Pour l'instant, retiens la distinction et garde-la comme outil d'analyse.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- L'État est l'organisation politique souveraine d'une société, qui exerce un pouvoir légitime sur un territoire et une population au moyen d'institutions.
- Ses trois éléments constitutifs : un territoire délimité, une population, un pouvoir souverain organisé.
- La souveraineté est le caractère suprême et indépendant du pouvoir étatique (Bodin).
- Selon Max Weber, l'État détient le monopole de la violence physique légitime : seuls la police, l'armée et la justice peuvent légalement user de la force.
- Il faut distinguer l'État (structure permanente), la nation (communauté culturelle) et le gouvernement (équipe dirigeante temporaire).
- Le pouvoir légitime se distingue du pouvoir de fait : le premier repose sur la reconnaissance des citoyens, le second sur la seule force brute.

**EXERCICE RÉSOLU 1** Sujet de dissertation : l'État n'est-il qu'une question de force ?

Sujet : L'État n'est-il qu'une question de force ?

**SOLUTION**

Correction détaillée.

Analyse du sujet. L'expression « n'est-il que » invite à interroger une réduction : ramener l'État à la seule force. Le candidat doit donc confronter deux thèses : (1) l'État repose sur la force ; (2) l'État ne se réduit pas à la force, car il exige la légitimité.

Plan dialectique en trois parties.

I. L'État ne peut pas se passer de la force. Sans moyens de contrainte, les lois resteraient des vœux pieux : l'État a besoin de la police, de l'armée et des tribunaux pour faire respecter le droit. Weber lui-même fait de la violence physique un trait de l'État. Exemple : un État qui ne contrôle plus son territoire (État failli) cesse d'exister effectivement.

II. Pourtant, la force seule ne fait pas un État. Ce qui définit l'État, c'est le monopole de la violence légitime (Weber) : la force doit être reconnue comme juste. Un pouvoir de fait (chef de guerre, gang) n'est pas un État, car il ne repose que sur la crainte et s'effondre dès que la force faiblit. Comme le montre La Boétie, tout pouvoir durable suppose le consentement des gouvernés. L'État suppose donc des institutions stables, un droit, une reconnaissance.

III. La force légitime est la force transformée par le droit. La synthèse s'opère dans la notion de légitimité : la force de l'État n'est pas niée, mais juridiquement encadrée et reconnue par les citoyens. L'État est donc la force devenue droit — c'est précisément ce qui le distingue de la tyrannie et de l'anarchie.

Conseil de rédaction. Dans l'introduction, pars de la définition de l'État (organisation souveraine sur un territoire et une population) et dégage le paradoxe : l'État commande par la force, mais il prétend être obéi autrement que par la force. Ce paradoxe fait tout l'intérêt du sujet.

#### EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. Définis l'État en une phrase, puis cite ses trois éléments constitutifs en les illustrant chacun par un exemple camerounais.
2. Un chef de quartier fait régner l'ordre dans son quartier par la crainte de ses hommes de main. Exerce-t-il un pouvoir de type étatique ? Justifie ta réponse à l'aide de la distinction entre pouvoir de fait et pouvoir légitime.
3. Explique, en cinq lignes maximum, pourquoi la formule de Weber («monopole de la violence légitime») contient à la fois l'idée de force et l'idée de droit.

#### CORRIGÉ Exercice 1 à 3

1. L'État est l'organisation politique souveraine qui exerce un pouvoir légitime sur une population et un territoire au moyen d'institutions. Territoire : l'espace compris entre les frontières du Cameroun ; population : les citoyens et résidents camerounais ; pouvoir souverain : le Président de la République, le Parlement et les tribunaux.
2. Non. Il exerce un pouvoir de fait : fondé sur la seule force brute et la crainte, il n'est ni reconnu comme légitime, ni organisé en institutions durables, ni respectueux d'un droit. Il disparaîtrait dès qu'une force supérieure s'y opposerait, ce qui montre sa différence radicale avec l'État.
3. Le mot «violence» renvoie à la force : l'État dispose de moyens de contrainte (police, armée, justice). Le mot «légitime» renvoie au droit : cette force est légalement encadrée et reconnue comme juste par les citoyens. La formule dit donc que l'État est la force devenue droit.

Maintenant que nous savons ce qu'est l'État, une question plus profonde s'impose : d'où vient-il ? Les hommes ont-ils toujours vécu sous l'État, ou y a-t-il eu un temps sans État ? C'est à cette question — celle de l'état de nature et du contrat social — que nous consacrerons la prochaine section, en compagnie de Hobbes, Locke et Rousseau.

## 2 L'ÉTAT DE NATURE ET LA NÉCESSITÉ DU CONTRAT SOCIAL

Nous venons de définir l'État comme une organisation politique souveraine, dotée d'un territoire, d'une population et d'institutions capables de faire respecter la loi. Mais une définition, si précise soit-elle, ne répond pas encore à la question la plus brûlante : pourquoi obéir à l'État ? Qu'est-ce qui rend légitime cette puissance qui peut m'imposer des impôts, m'interdire certains actes, me juger, me punir ? Après tout, je ne l'ai pas choisi : je suis né dans un État déjà constitué, comme on naît dans une langue ou dans une famille. Pourquoi le simple fait d'être né à Yaoundé ou à Garoua me soumettrait-il aux lois du Cameroun ?

C'est à cette question redoutable que répondent les philosophes dits **contractualistes** — Hobbes, Locke, Rousseau — aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. Leur réponse, révolutionnaire, peut se résumer ainsi : tu dois obéir à l'État parce que, rationnellement, tu y as consenti. Le pouvoir politique ne tient pas à Dieu, ni à la force, ni à la naissance : il tient à un **contrat** par lequel les hommes ont renoncé à leur liberté naturelle pour fonder ensemble une société politique. Pour comprendre cette réponse, il faut d'abord comprendre ce que les hommes auraient quitté : l'**état de nature**.

### 2.1 Le problème : d'où vient l'obligation d'obéir ?

Commençons par une situation concrète. Un jeune citoyen camerounais reçoit une convocation pour une contravention, ou se voit refuser un document administratif parce qu'il n'a pas payé une taxe. Sa première réaction pourrait être : « Qui es-tu, toi l'État, pour m'imposer cela ? » Cette réaction, en apparence naïve, contient une vraie question philosophique : quelle est la source de l'autorité politique ?

L'histoire de la pensée a connu plusieurs réponses :

- La réponse **théologique** : le pouvoir vient de Dieu. Le roi règne « par la grâce de Dieu » ; désobéir au souverain, c'est désobéir à Dieu lui-même. C'est la doctrine du droit divin, longtemps dominante en Europe.
- La réponse de la **force** : le pouvoir appartient au plus fort. Celui qui a vaincu gouverne ; l'obéissance n'est que la reconnaissance d'un rapport de forces. Mais alors, dès qu'un plus fort se présente, il faut changer de maître : la force ne fonde aucune obligation durable, seulement une soumission provisoire.
- La réponse **contractualiste** : le pouvoir vient du consentement des gouvernés. Les hommes, jugeant qu'ils avaient tout à perdre dans la vie sauvage, ont librement décidé de s'unir et de se donner des lois. L'État est donc leur œuvre, et lui obéir, c'est en un sens s'obéir à soi-même.

C'est cette troisième réponse qui fonde toute la politique moderne. Mais elle exige un détour : pour comprendre ce que les hommes ont gagné en fondant l'État, il faut imaginer ce qu'était

leur vie avant l'État. C'est l'hypothèse de l'état de nature.

## 2.2 L'état de nature : une hypothèse pour penser l'homme

### DÉFINITION L'état de nature

L'**état de nature** est la condition hypothétique de l'humanité avant l'institution de toute société politique, de toute loi et de toute autorité commune. Dans cet état, chaque individu jouit d'une liberté naturelle illimitée : il n'a de comptes à rendre à personne, et rien ne le retient sinon sa propre force et sa propre raison.

Il faut bien saisir le statut de cette notion. L'état de nature n'est pas un récit historique : aucun philosophe sérieux ne prétend qu'il a existé un jour, quelque part, des hommes vivant exactement ainsi. C'est une expérience de pensée, un modèle rationnel. Le procédé est comparable à celui du chimiste qui étudie un corps pur pour comprendre les mélanges : en dépouillant mentalement l'homme de tout ce que la société lui a donné (lois, langage policé, propriété reconnue, police, tribunaux), on découvre ce qui, en lui, relève de la nature, et ce qui relève de la convention.

Posons la question autrement : supprime un instant tout ce que l'État fait pour toi. Plus de police quand on te vole, plus de tribunal quand on te spolie, plus d'école publique, plus de titre de propriété reconnu, plus de monnaie garantie. Que reste-t-il ? Ta force physique, ton intelligence, ta ruse — et la force, l'intelligence et la ruse des autres. Ta sécurité dépend entièrement de toi. Cette situation, c'est l'état de nature.

### ATTENTION L'état de nature n'est pas un âge d'or perdu

Deux contresens symétriques guettent l'élève. Le premier consiste à imaginer l'état de nature comme un paradis primitif d'hommes heureux et libres : c'est oublier que, sans loi, la liberté du plus fort est la servitude du plus faible. Le second consiste à le réduire à une description historique : c'est oublier qu'il s'agit d'un modèle théorique destiné à répondre à la question « que vaut la vie sans État ? ». Selon les auteurs, la réponse varie : catastrophe (Hobbes), situation imparfaite mais vivable (Locke), bonheur simple (Rousseau). Mais pour tous, l'état de nature est un outil de pensée, non un fait.

## 2.3 Le contrat social : la sortie de l'état de nature

Si la vie sans État est, d'une manière ou d'une autre, insuffisante ou dangereuse, alors les hommes ont de bonnes raisons d'en sortir. Mais comment passe-t-on d'une multitude d'individus libres et indépendants à une société politique unie sous une autorité commune ? Par un acte que la raison peut reconstruire : le **contrat social**.

**DÉFINITION** Le contrat social

Le **contrat social** (ou pacte social) est l'accord, réel ou supposé, par lequel les individus fondent la société politique en renonçant à tout ou partie de leur liberté naturelle et en déléguant tout ou partie de leur pouvoir à une autorité commune chargée de garantir la sécurité et les droits de chacun.

L'image du contrat est éclairante. Dans la vie quotidienne, un contrat lie deux parties qui s'engagent librement : chacune abandonne quelque chose et reçoit quelque chose en échange. Quand un cultivateur de l'Ouest vend sa récolte à un commerçant, il abandonne son produit et reçoit un prix ; les deux y gagnent, sinon ils n'auraient pas signé. Le contrat social suit la même logique, mais à l'échelle de la société entière : chacun abandonne une part de sa liberté sauvage, et reçoit en échange la sécurité, la protection de ses biens, la garantie de ses droits.

|           | Ce que l'homme abandonne                                                                          | Ce que l'homme gagne                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liberté   | La liberté naturelle illimitée : faire tout ce que sa force lui permet, y compris nuire à autrui  | La liberté civile : agir dans le cadre des lois, à l'abri de la violence d'autrui |
| Sécurité  | Le droit de se défendre et de se faire justice soi-même                                           | La protection d'une autorité commune, d'une police et de tribunaux                |
| Propriété | La simple possession par la force : ce que je tiens tant que personne de plus fort ne me le prend | La propriété légitime : un droit reconnu et garanti par la loi                    |
| Justice   | La vengeance privée, sans juge impartial                                                          | La justice publique, rendue selon des règles communes                             |

Le point décisif est celui-ci : dans l'état de nature, ma « propriété » n'est qu'une possession précaire. Le champ que je cultive n'est à moi que tant que je peux le défendre. Le contrat social transforme cette possession fragile en droit : désormais, c'est la communauté tout entière, par la loi, qui reconnaît et protège mon champ. Rousseau le dira avec force : dans l'état civil, l'homme échange une liberté sans garantie contre une liberté garantie, une possession sans titre contre une propriété légitime. Le contrat n'est donc pas une perte pure : c'est un échange avantageux, que la raison elle-même commande de conclure.

**MÉTHODE** Analyser une théorie contractualiste en trois moments

Face à n'importe quel texte ou sujet portant sur le contrat social, structure toujours ton analyse en identifiant trois moments :

1. La description de l'état de nature : comment l'auteur décrit-il la condition humaine sans État ? Misérable, supportable ou heureuse ? L'homme y est-il bon, mauvais, ou ni l'un ni l'autre ?
2. Les raisons de sortir de cet état : quel manque, quel danger, quelle contradiction rend la sortie nécessaire ? (Insécurité, absence de juge, guerre, etc.)

3. La forme du pouvoir institué : à qui le pouvoir est-il confié, à quelles conditions, avec quelles limites ? Le peuple garde-t-il des droits ? Peut-il résister ?

Ces trois moments te donnent le squelette de toute dissertation sur le sujet : deux contractualistes se distinguent toujours par au moins l'un de ces trois points.

## 2.4 La portée philosophique du contrat : la légitimité par le consentement

Arrêtons-nous un instant sur l'immensité de la révolution accomplie par cette idée. Pendant des siècles, on a justifié le pouvoir par le haut : il descend de Dieu vers le roi, puis du roi vers le peuple. Le contractualisme renverse la perspective : le pouvoir monte du bas vers le haut. Ce sont les individus qui, par leur consentement, créent l'autorité ; le souverain n'est que leur mandataire.

### À RETENIR Le principe de la légitimité moderne

Avec le contrat social, le pouvoir politique ne vient ni de Dieu (droit divin), ni de la force (droit du plus fort), ni du sang (hérédité), mais du consentement des gouvernés. Tout pouvoir qui ne repose pas sur ce consentement est illégitime, quelle que soit sa puissance. C'est le fondement théorique de toutes les démocraties modernes et des constitutions contemporaines, y compris celle du Cameroun, qui affirme que la souveraineté appartient au peuple.

Ce principe a des conséquences très concrètes. Si le pouvoir vient du peuple, alors : le peuple peut le contrôler (élections, presse libre) ; le peuple peut le révoquer quand il trahit sa mission (vote, et dans les cas extrêmes, droit de résistance) ; les gouvernants sont des serviteurs de la chose publique, non ses propriétaires. Quand, dans un débat public, on reproche à un dirigeant de « confisquer le pouvoir » ou de « gouverner sans mandat », on parle, sans toujours le savoir, la langue du contrat social.

### ATTENTION Le contrat social n'est pas un événement historique

Ne commets jamais, dans une copie, l'erreur d'écrire que « les hommes se sont un jour réunis pour signer le contrat social ». Aucun peuple n'a tenu une telle assemblée fondatrice. Le contrat est un modèle rationnel : il dit non pas ce qui s'est passé, mais ce qui rend le pouvoir légitime. La question n'est pas « as-tu réellement signé ? » mais « consentirais-tu, si tu raisonnais bien, à vivre sous ces lois ? ». On parle parfois à ce titre de consentement tacite : en vivant dans l'État, en usant de ses protections, j'approuve implicitement le pacte qui le fonde. Confondre modèle rationnel et événement historique est le contre-sens classique du baccalauréat sur ce chapitre.

**LESAVAIS-TU ? Une idée plus ancienne qu'on ne croit**

L'idée que le pouvoir repose sur un accord n'est pas une invention européenne du XVII<sup>e</sup> siècle. Dans de nombreuses traditions africaines, l'autorité du chef est pensée comme confiée par la communauté et révocable : la palabre, cette longue délibération où chacun peut prendre la parole avant la décision, exprime l'idée que la loi commune doit être discutée et acceptée par ceux qu'elle lie. Des philosophes africains contemporains, comme Eboussi Boulaga, ont montré que ces pratiques contiennent une exigence de consentement qui dialogue naturellement avec le contractualisme moderne. La leçon est double : le contrat social n'est pas étranger à nos cultures, et nos cultures peuvent aider à le repenser.

**2.5 Lecture guidée : Rousseau sur le problème fondamental du contrat****EXPÉRIENCE Rousseau, Du contrat social, livre I, chapitre VI**

«Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. » (Rousseau, Du contrat social)

Analysons ce texte pas à pas.

Premier temps : le problème. Rousseau formule une apparente contradiction. En entrant dans la société, je m'unis à tous et donc je me sou mets ; mais je veux rester « aussi libre qu'auparavant ». Comment obéir sans cesser d'être libre ? C'est exactement notre question de départ : pourquoi obéir à l'État sans me renier moi-même ?

Deuxième temps : les termes de l'échange. Ce que je reçois est clair : la « force commune » défend « la personne et les biens de chaque associé ». Ma sécurité et ma propriété, précaires dans l'état de nature, deviennent garanties par la puissance de tous.

Troisième temps : la solution. La formule décisive est « n'obéisse pourtant qu'à lui-même ». Elle n'est possible que si la loi à laquelle j'obéis est une loi que je me suis donnée, comme membre du peuple souverain. Obéir à la volonté générale, c'est obéir à ma propre volonté de citoyen. Le contrat social ne supprime donc pas la liberté : il la transforme, de liberté naturelle en liberté civile.

Portée. Ce texte montre que le contrat n'est pas un renoncement servile, mais l'acte par lequel des individus deviennent un peuple. Nous retrouverons cette idée en étudiant la volonté générale.

**2.6 Vers la confrontation : trois versions du contrat**

Le schéma général du contrat social est donc clair : état de nature, raisons d'en sortir, pouvoir institué. Mais ce schéma commun recouvre trois philosophies profondément différentes, que nous étudierons dans les sections suivantes :

- Chez **Hobbes**, l'état de nature est une « guerre de tous contre tous » ; pour en sortir, les

hommes aliènent leur droit naturel à un souverain absolu, le Léviathan, ne conservant que le droit à la self-préservation. Le contrat fonde un État tout-puissant.

- Chez **Locke**, l'état de nature est une liberté déjà réglée par la loi naturelle, mais sans juge impartial pour trancher les conflits ; les hommes ne délèguent que le pouvoir d'exécuter la loi naturelle, et conservent le droit de résister à un gouvernement qui trahit sa mission (fiducie). Le contrat fonde un État limité.
- Chez **Rousseau**, l'état de nature est un état d'indépendance heureuse que la société a corrompu ; le contrat authentique fait de chaque citoyen un membre du souverain, législateur par la volonté générale. Le contrat fonde la souveraineté du peuple.

**EXERCICE RÉSOLU 2****Sujet de dissertation : « Le contrat social est-il une fiction ? »**

Sujet : Le contrat social n'ayant jamais eu lieu historiquement, peut-il fonder l'obligation d'obéir à l'État ?

**SOLUTION**

Analyse du sujet. Le sujet oppose la réalité historique du contrat (qui semble nulle) à sa valeur fondatrice (qui semble exiger cette réalité). L'enjeu : comprendre qu'une norme de légitimité n'a pas besoin d'être un fait pour être valide.

Plan détaillé.

I. Le contrat social n'est pas un événement historique. Aucune trace d'un pacte fondateur réel ; les sociétés sont nées de la force, de la conquête, de la coutume. On peut même objecter, avec David Hume, que presque tous les gouvernements ont commencé par l'usurpation ou la conquête, non par le consentement. Dire « tu as consenti » à quelqu'un qui n'a rien signé paraît une fiction commode.

II. Mais le contrat est un modèle rationnel de légitimité. Sa fonction n'est pas de raconter une origine, mais de formuler un critère : un pouvoir est légitime si des êtres raisonnables et libres y auraient consenti. Le contrat juge le présent, il ne décrit pas le passé. Ainsi compris, il opère : il permet de condamner la tyrannie (à quoi personne de raisonnable ne consentirait) et de justifier l'État de droit (auquel la raison consent, parce qu'il protège la liberté de chacun).

III. La fiction rationnelle a une force réelle. Les constitutions modernes, le suffrage universel, le référendum sont des manières de rendre le consentement effectif. La fiction du contrat a transformé la réalité politique : c'est en son nom que les peuples ont renversé les monarchies de droit divin. Conclusion : le contrat social est une fiction au sens où l'horizon est une ligne imaginaire — il n'existe nulle part, mais il oriente toute la marche.

Notions mobilisées : état de nature, contrat social, légitimité, consentement, État de droit.

**EXERCICE 2****Pour t'entraîner**

1. Définis en deux phrases chacune les notions d'état de nature et de contrat social, puis

explique leur différence de statut (l'un est une hypothèse descriptive, l'autre un acte normatif).

2. Un camarade affirme : « Puisque je n'ai jamais signé de contrat, je ne dois rien à l'État. » Rédige un paragraphe argumenté pour discuter cette objection, en distinguant consentement explicite et consentement tacite.
3. Construis, en trois moments (état de nature, raisons de sortir, pouvoir institué), le squelette d'une comparaison Hobbes/Locke/Rousseau que tu complèteras après les sections suivantes.

### CORRIGÉ Exercice 2

L'objection confond le consentement explicite (signer un document) et le consentement tacite (accepter les bénéfices de l'ordre politique). Or, en vivant sous la protection des lois, en utilisant les routes, les écoles, la sécurité publique, l'individu accepte de fait le pacte social : il ne peut cohérentement en réclamer les avantages tout en refusant les charges. De plus, le contrat social n'est pas un acte juridique daté, mais le principe de légitimité de l'État : dire que l'État repose sur le contrat, c'est dire qu'il gouverne au nom de tous et pour tous, non qu'il détient une signature. Reste que l'objection a une force : elle rappelle que le consentement doit être sans cesse renouvelé — par les élections, la participation citoyenne, la possibilité réelle de contester — faute de quoi l'État cesse d'être l'expression du pacte pour devenir une simple puissance subie.

### À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**état de nature** est la condition hypothétique de l'humanité avant toute loi et toute autorité commune : chacun y jouit d'une liberté illimitée mais sans garantie.
- Le **contrat social** est l'accord par lequel les individus sortent de cet état en déléguant tout ou partie de leur pouvoir à une autorité commune.
- L'échange : on perd la liberté naturelle illimitée, on gagne la sécurité, la propriété légitime et la liberté civile sous la protection des lois.
- Portée décisive : le pouvoir légitime ne vient ni de Dieu ni de la force, mais du consentement des gouvernés.
- Piège majeur : le contrat n'est pas un fait historique, mais un modèle rationnel de légitimité.

## 3 HOBBS : L'ÉTAT TOUT-PUISSANT CONTRE LA GUERRE DE TOUS CONTRE TOUS

Nous avons vu, dans la section précédente, que la notion d'état de nature est une hypothèse philosophique : elle décrit ce que serait la vie humaine sans État, sans lois et sans pouvoir commun. Mais cette hypothèse peut conduire à des conclusions très différentes selon le portrait que l'on fait de l'homme naturel. C'est ici que Thomas Hobbes (1588–1679) tranche avec une radicalité qui a marqué toute l'histoire de la philosophie politique. Pour lui, l'état de nature n'est pas un âge d'or : c'est un enfer. Et c'est précisément parce que cet enfer nous menace que l'État doit être tout-puissant. Suivons son raisonnement pas à pas : il est l'un des plus rigoureux — et des plus discutés — de toute la philosophie.

### 3.1 L'état de nature chez Hobbes : des hommes égaux, craintifs et rivaux

**Une intuition de départ.** Pose-toi une question simple : pourquoi fermes-tu ta porte à clé le soir ? Pourquoi les voyageurs se méfient-ils des inconnus sur une route déserte ? Hobbes répond : parce que, au fond, nous savons que tout homme peut devenir dangereux pour tout autre. Or cette méfiance, que la société et les lois atténuent, serait notre condition permanente si aucun pouvoir ne nous protégeait.

#### DÉFINITION L'état de nature hobbesien

Chez Hobbes, l'**état de nature** est la condition hypothétique des hommes vivant sans pouvoir commun capable de les tenir tous en respect. Il se caractérise par trois traits : l'égalité naturelle des individus, la liberté absolue de chacun (droit de tout sur tout), et l'absence de toute loi, de toute propriété garantie et de toute justice.

Premier point capital : les hommes sont égaux dans l'état de nature. Cette affirmation surprend : ne voyons-nous pas partout des inégalités de force et d'intelligence ? Hobbes répond que ces différences sont négligeables : le plus faible peut toujours tuer le plus fort, par ruse ou en s'alliant avec d'autres. Personne ne peut donc se croire durablement en sécurité. Et c'est précisément cette égalité qui engendre le danger : puisque deux hommes peuvent désirer la même chose sans pouvoir en jouir ensemble, ils deviennent ennemis.

De cette égalité naissent trois grandes causes de conflit, que Hobbes énumère dans le chapitre XIII du Léviathan :

- la **compétition** : les hommes s'attaquent pour le gain (s'approprier les biens, les terres, les ressources) ;
- la **défiance** (la peur) : ils s'attaquent pour leur sécurité (frapper le premier avant d'être frappé) ;
- la **recherche de la gloire** : ils s'attaquent pour leur réputation (un mot, un sourire méprisant suffit à déclencher la violence).

Remarque la profondeur de cette analyse : Hobbes ne dit pas que les hommes sont méchants par nature. Il dit quelque chose de plus subtil et de plus inquiétant : même des hommes raison-

nables, simplement soucieux de survivre, sont structurellement conduits à la guerre, parce que la méfiance réciproque rend l'attaque préventive rationnelle. Celui qui frappe le premier a des chances de survivre ; celui qui attend fait confiance à un inconnu. La paix exige une confiance que l'état de nature rend impossible.

### 3.2 La guerre de tous contre tous : homo homini lupus

#### PROPRIÉTÉ La guerre de tous contre tous

Pour Hobbes, l'état de nature est nécessairement un état de **guerre de tous contre tous** (en latin, *bellum omnium contra omnes*). La guerre ne désigne pas seulement la bataille effective, mais la disposition constante à se battre : comme le mauvais temps n'est pas une averse mais une tendance durable à la pluie, l'état de nature est une menace permanente de violence, même quand personne ne combat.

Cette thèse s'accompagne d'une formule restée célèbre, que Hobbes reprend au comédien latin Plaute : *homo homini lupus*, «l'homme est un loup pour l'homme». Dans l'état de nature, chacun est pour l'autre un prédateur possible. Hobbes en tire une conséquence radicale : dans cette condition, les notions mêmes de juste et d'injuste n'existent pas, car elles supposent des lois, et les lois supposent un pouvoir qui les impose. Il n'y a ni propriété légitime, ni crime : chacun a droit sur tout, même sur la vie d'autrui — ce qui revient à dire que personne n'a de droit réel sur rien.

#### EXPÉRIENCE Lecture guidée : la vie sans pouvoir commun

Lisons le passage le plus célèbre du *Léviathan* (chapitre XIII, 1651) :

«Il n'y a point d'industrie, parce que son fruit est incertain ; et, par conséquent, point de culture de la terre ; point de navigation [...] ; point d'instruments pour déplacer les choses qui requièrent beaucoup de force ; point de connaissance de la surface de la terre ; point de calcul du temps ; point d'arts ; point de lettres ; point de société ; et, ce qui est le pire de tout, une crainte continuelle et le danger d'une mort violente ; et la vie de l'homme est solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. » (Hobbes, *Léviathan*)

Analysons l'argumentation :

1. Prémisses : toute activité humaine durable (cultiver, commercer, construire, étudier) exige la confiance dans l'avenir — on ne sème pas si l'on risque d'être dépouillé avant la récolte.
2. Constat : dans l'état de nature, cette confiance est impossible, car nul n'est protégé contre la violence d'autrui.
3. Conséquence : toute civilisation devient impossible. La liste négative de Hobbes («point d'arts, point de lettres, point de société») montre que l'État n'est pas un luxe : il est la condition de toute vie humaine accomplie.
4. Conclusion : la vie naturelle est réduite à l'animalité — «solitaire, misérable, dange-

reuse, animale et brève ». La peur de la mort violente est l'expérience fondamentale qui poussera les hommes à sortir de cet état.

**EXEMPLE** Quand l'État s'effondre : la guerre de tous contre tous en actes

L'hypothèse de Hobbes cesse d'être abstraite dès que l'autorité de l'État s'effondre réellement. Lors d'une crise aiguë — effondrement d'un État, guerre civile, catastrophe — on observe presque toujours les mêmes phénomènes : pillages des magasins et des greniers, règlements de comptes entre voisins, milices privées, fuite des populations, retour du troc. Chacun ne fait plus confiance qu'à sa propre force. Les conflits armés qui ont ravagé certains pays africains (Somalie sans État central après 1991, Libéria et Sierra Leone dans les années 1990) illustrent tragiquement la thèse hobbesienne : là où aucun « pouvoir commun » n'inspire la crainte, la violence privée devient la règle, et la vie redevient effectivement « dangereuse et brève ». C'est cette expérience que les sages africains expriment aussi à leur manière : sans chef reconnu ni parole qui oblige, la palabre tourne à la querelle sans fin.

### 3.3 Le contrat hobbesien : l'aliénation totale des droits au souverain

Comment sortir de cet enfer ? Hobbes répond : par la raison et par la peur. La peur de la mort violente est la passion la plus forte ; la raison découvre alors des lois de nature, c'est-à-dire des règles de survie : la première est « rechercher la paix » ; la seconde commande de renoncer à son droit sur tout, à condition que les autres y renoncent aussi. Mais cette renonciation réciproque ne vaut rien sans garantie : une promesse sans épée, dit Hobbes, n'est que des mots. Il faut donc un pouvoir capable de punir celui qui trahit.

**DÉFINITION** Le contrat social chez Hobbes

Le **contrat social** hobbesien est le pacte par lequel chaque individu dit à tous les autres : je transfère mon droit de me gouverner moi-même à cet homme (ou à cette assemblée), à condition que tu lui transfères aussi le tien. Par ce pacte, les individus aliènent (cèdent) la quasi-totalité de leurs droits naturels à un **souverain**, en échange de la paix et de la sécurité. Seul le droit de préserver sa propre vie ne peut être aliéné.

Trois traits rendent ce contrat très particulier, et il faut les retenir précisément :

1. **Le contrat se passe entre les sujets, non avec le souverain.** Chacun s'engage envers chacun, non envers le souverain. Conséquence décisive : le souverain n'est pas partie au contrat. Il n'a donc rien promis, et ne peut pas « violer » le pacte. Aucun sujet ne peut l'accuser de rupture de contrat.
2. **L'aliénation est totale et irrévocable.** Contrairement à ce que dira Locke, les individus ne

conserver pas de droits opposables au souverain (sauf la vie). Ils ne peuvent pas revenir sur le pacte ni se révolter : le droit de résistance est exclu, car il rouvrirait la guerre civile.

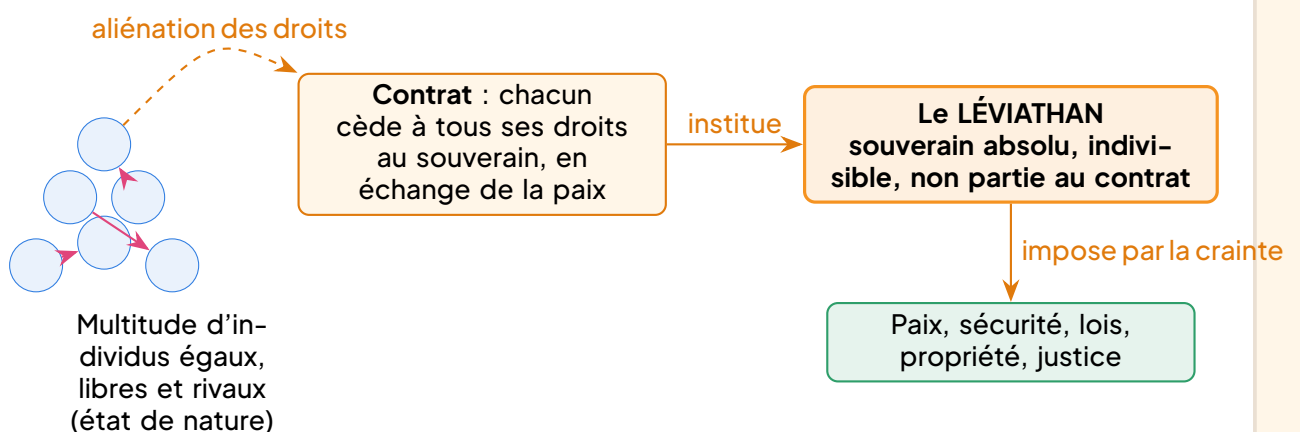
3. **Le souverain est le Léviathan.** Par le contrat, la multitude des individus se fond en un seul corps politique, une personne artificielle qui parle et agit pour tous.

#### DÉFINITION Le Léviathan

Chez Hobbes, le **Léviathan** est l'État tout-puissant issu du contrat, que Hobbes appelle un « dieu mortel » (Léviathan, chapitre XVII) : comme le monstre biblique dont il porte le nom, il écrase toute résistance par sa puissance immense. Composé de tous les individus dont il porte la volonté, il impose la paix par la crainte. Mortel, car il peut périr (par la guerre civile) ; dieu, car sous le Dieu immortel, il est le maître absolu de la paix et de la guerre.

#### PROPRIÉTÉ Pourquoi le pouvoir doit être absolu

Pour Hobbes, la sécurité exige un pouvoir absolu, indivisible et perpétuel. L'argument est rigoureux : si le pouvoir souverain était partagé (entre un roi et une assemblée, par exemple) ou limité (par des droits opposables), alors, en cas de désaccord, qui trancherait ? Toute limite au pouvoir suppose un juge au-dessus du pouvoir ; mais ce juge serait alors le vrai souverain. Partager ou limiter la souveraineté, c'est donc la détruire — et rouvrir la porte à la guerre civile. Seule la crainte d'un pouvoir supérieur et indivisible peut contenir durablement les passions destructrices des hommes (compétition, peur, gloire).



Du chaos au Léviathan : la logique du contrat hobbesien

### 3.4 Discussion critique : sécurité ou tyrannie ?

La thèse de Hobbes est puissante, mais elle doit être discutée — c'est même un excellent exercice de dissertation. Posons la question frontalement : le contrat hobbesien fonde-t-il la sécurité ou la tyrannie ?

**En faveur de Hobbes.** Son réalisme est difficile à réfuter. L'histoire montre que les pires violences éclatent souvent là où l'État disparaît, et non là où il est fort. Hobbes a aussi le mérite de fonder le pouvoir sur le consentement des individus (le contrat) et non sur un droit divin : le souverain tire sa légitimité de la volonté des sujets, ce qui est une idée moderne. Enfin, son absolutisme a une finalité précise et limitée : la protection des vies. Un souverain qui ne protège plus perd sa raison d'être — Hobbes reconnaît d'ailleurs que l'obligation du sujet cesse si le souverain ne peut plus le protéger.

**Contre Hobbes.** Mais le prix à payer est immense. En aliénant tous leurs droits, les sujets se retrouvent sans défense contre un souverain injuste : qui nous protège du Léviathan lui-même ? Locke objectera qu'on ne sort pas de la crainte des loups pour se livrer au lion : un pouvoir absolu sans contre-pouvoir est plus dangereux que l'état de nature, car il concentre la violence au lieu de la contenir. Rousseau, lui, reprochera à Hobbes d'avoir confondu l'homme naturel avec l'homme corrompu par la société : la méchanceté que Hobbes prête à la nature serait en fait un produit de la vie sociale. Enfin, l'expérience des totalitarismes du XX<sup>e</sup> siècle invite à la prudence : un État qui ne connaît aucune limite peut devenir la source même de l'insécurité.

#### ATTENTION Le contresens classique sur Hobbes

Ne commets jamais l'erreur d'écrire que Hobbes «aimait la dictature » ou «justifiait la tyrannie par goût ». C'est un contresens qui coûte cher au Bac. La thèse exacte est la suivante : le pire des gouvernements vaut encore mieux que l'absence de tout gouvernement, car la guerre civile est le pire des maux. Hobbes ne célèbre pas la tyrannie ; il affirme que la souveraineté, pour remplir sa fonction protectrice, ne peut être ni partagée ni contestée sans se détruire elle-même. On peut discuter cette thèse (et on le doit !), mais il faut d'abord la restituer correctement. Autre piège : le Léviathan n'est pas nécessairement un roi ; Hobbes admet que le souverain puisse être une assemblée — l'essentiel est que le pouvoir soit un et absolu.

#### LE SAVAIS-TU ? Le Léviathan, un livre né de la guerre civile

Hobbes a écrit le Léviathan (1651) en pleine guerre civile anglaise (1642–1651), qui opposa les partisans du roi Charles I<sup>er</sup> au Parlement de Cromwell et aboutit à la décapitation du roi en 1649. Hobbes, exilé en France, vit de ses yeux un royaume sombrer dans le chaos dès que l'autorité souveraine fut contestée et partagée. Cette expérience historique nourrit directement sa philosophie : le livre se présente comme un diagnostic de la maladie qui tue les États — la division du pouvoir. Le frontispice célèbre de l'ouvrage représente un géant couronné dont le corps est formé d'une multitude de petits individus : image parfaite du Léviathan, corps artificiel composé de tous les sujets.

**EXERCICE RÉSOLU 3** Dissertation : Le pouvoir absolu est-il le prix de la paix ?

Sujet : Pour garantir la paix, l'État doit-il disposer d'un pouvoir absolu ?

**SOLUTION**

Analyse du sujet. Les notions en jeu : **paix** (absence de guerre civile, sécurité), **pouvoir absolu** (souveraineté sans limite ni partage), **État**. La question présuppose la thèse de Hobbes : il faut la confronter à ses adversaires (Locke, Montesquieu). Le problème : la paix justifie-t-elle la suppression de toute liberté politique ?

Plan dialectique possible.

Thèse — Sans pouvoir absolu, pas de paix durable (Hobbes). Dans l'état de nature, l'égalité des hommes et leurs passions (compétition, peur, gloire) engendrent la guerre de tous contre tous. Seule la crainte d'un pouvoir commun et indivisé peut imposer la paix : toute limite à la souveraineté suppose un juge supérieur, donc détruit la souveraineté et rouvre la guerre civile. L'histoire des États effondrés confirme ce diagnostic.

Antithèse — Le pouvoir absolu détruit ce qu'il prétend protéger (Locke, Montesquieu). Un souverain sans limite est plus dangereux que l'état de nature : il concentre la violence au lieu de la contenir. Locke montre que les individus entrent en société pour protéger leurs droits naturels (vie, liberté, propriété), non pour les abolir ; le pouvoir est donc une fiducie révocable. Montesquieu ajoute que seule la séparation des pouvoirs empêche l'arbitraire : « le pouvoir arrête le pouvoir » (Montesquieu, De l'esprit des lois).

Synthèse — Distinguer force de l'État et arbitraire du pouvoir. La paix exige bien un État fort, capable de faire respecter la loi (Hobbes a raison contre l'anarchie) ; mais la force légitime n'est pas l'absolutisme : un État de droit, où le pouvoir est limité par la loi et divisé en pouvoirs distincts, peut être à la fois fort et libre. La vraie alternative n'est donc pas « tyrannie ou chaos », mais « pouvoir arbitraire ou pouvoir légal ».

Conseil de rédaction. Dans l'introduction, pars d'une situation concrète (effondrement d'un État, débat sur l'État de droit au Cameroun) pour dégager le problème : la sécurité exige-t-elle le sacrifice de la liberté ?

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Chez Hobbes, l'état de nature est un état d'égalité, de liberté absolue et de guerre de tous contre tous (*bellum omnium contra omnes*) : « l'homme est un loup pour l'homme ».
- Sans pouvoir commun, la vie est « solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève » (Hobbes, *Léviathan*, 1651).
- Pour sortir de la guerre, les individus concluent un contrat par lequel ils aliènent leurs droits à un souverain, le Léviathan, « dieu mortel » qui impose la paix par la crainte.
- Le souverain hobbesien est absolu, indivisible et non partie au contrat : il ne peut violer le pacte, et les sujets n'ont pas de droit de résistance.

- Discussion critique : Hobbes fonde la sécurité, mais au prix de la liberté — Locke et Rousseau proposeront des contrats très différents, que nous étudierons dans les sections suivantes.

## 4 LOCKE : L'ÉTAT LIMITÉ, GARANT DES DROITS NATURELS

Nous avons vu avec Hobbes que la sortie de l'état de nature exige, semble-t-il, un sacrifice radical : pour échapper à la guerre de tous contre tous, les hommes aliènent tous leurs droits à un souverain absolu, le Léviathan. Mais une objection s'élève aussitôt : est-il raisonnable d'échapper à la peur des autres en se livrant sans défense à la puissance d'un seul ? Un demi-siècle après Hobbes, le philosophe anglais John Locke (1632–1704) reprend le même schéma — état de nature, contrat, État — pour aboutir à une conclusion exactement inverse : l'État n'est légitime que s'il est **limité**, et le peuple conserve le droit de renverser un gouvernement qui trahit sa mission. C'est cette révolution théorique, fondatrice du **libéralisme politique**, que nous allons maintenant étudier.

### 4.1 L'état de nature chez Locke : liberté, égalité et loi naturelle

Commençons par une question simple : que serait ta vie si, demain, toutes les lois et tous les tribunaux disparaissaient ? Hobbes répond : une guerre permanente, car l'homme est un loup pour l'homme. Locke répond plus finement : une vie libre, certes, mais incommode et incertaine. La nuance est capitale.

Pour Locke, dans le *Second Traité du gouvernement civil* (1690), l'état de nature est un **état de liberté et d'égalité** : aucun homme n'a par nature d'autorité sur un autre, et chacun peut disposer de sa personne et de ses actions comme il l'entend. Mais cette liberté n'est pas une licence, c'est-à-dire un pouvoir de tout faire, y compris de nuire. Car l'état de nature est régi par une **loi naturelle**, accessible à la raison de chacun, qui commande de ne pas porter atteinte à la vie, à la liberté et aux biens d'autrui. Locke écrit : « L'état de nature a une loi de nature pour le gouverner, qui oblige chacun ; et la raison, qui est cette loi, enseigne à tous les hommes qui veulent bien la consulter que, tous étant égaux et indépendants, nul ne doit porter atteinte à la vie, à la santé, à la liberté ou aux possessions d'autrui » (Locke, *Second Traité du gouvernement civil*, chapitre II).

De cette loi naturelle découlent des **droits naturels**.

#### DÉFINITION Les droits naturels

Chez Locke, les **droits naturels** sont les droits que tout homme possède par nature, c'est-à-dire avant et indépendamment de toute loi positive (loi écrite par les hommes) : la vie, la liberté et la propriété. Ils sont dits inaliénables : on ne peut ni y renoncer, ni les transférer, ni être légitimement dépossédé d'eux. La propriété elle-même a un fondement naturel : en

mêlant son travail à une chose (défricher un champ, cueillir un fruit), l'homme la fait sienne.

Remarque l'audace de cette thèse : le paysan qui laboure sa parcelle, l'artisan qui fabrique un objet, possèdent un droit que nul roi ne peut leur retirer arbitrairement, parce que ce droit ne vient pas du roi, mais de la nature et du travail. C'est l'exact contraire des sociétés où la terre et ses fruits appartiennent en principe au souverain.

**ATTENTION** Piège classique : l'état de nature lockéen n'est pas un état de guerre

Ne dis jamais que l'état de nature chez Locke est un état de guerre : c'est la thèse de Hobbes, et la confondre avec celle de Locke est un contresens grave au Baccalauréat. Chez Locke, l'état de nature est un état de paix réglée par la loi naturelle, mais marqué par l'**insécurité** : les droits y existent, sans être garantis. La guerre n'est pas l'état de nature ; elle est une dégradation possible de celui-ci, lorsque quelqu'un viole la loi naturelle. Retiens la formule : chez Hobbes, l'état de nature est par essence guerre ; chez Locke, il est seulement par accident insécurité.

## 4.2 Le problème : chacun est juge et partie

Si l'état de nature lockéen est régi par une loi, pourquoi en sortir ? Parce qu'une loi sans juge pour l'appliquer reste lettre morte. Dans l'état de nature, chaque homme a le droit de punir lui-même celui qui viole la loi naturelle : il est à la fois juge (il décide si un tort lui a été fait) et partie (il est directement intéressé au litige). Or, qui dit juge et partie dit partialité : emporté par sa passion et son intérêt, chacun tend à se donner raison, à punir avec excès, et la vengeance privée engendre des cycles de représailles sans fin.

Locke identifie donc trois manques qui rendent l'état de nature incommode :

1. il manque une **loi connue et établie**, reçue par tous comme la mesure commune du juste et de l'injuste ;
2. il manque un **juge impartial et reconnu**, ayant autorité pour trancher les différends ;
3. il manque un **pouvoir exécutif** capable de faire appliquer les sentences.

**EXEMPLE** Le litige foncier sans juge

Imagine deux familles d'un village qui se disputent une parcelle héritée de leurs pères, sans chef reconnu ni tribunal pour trancher. Chaque famille est convaincue de son bon droit ; chacune envoie ses fils occuper le champ ; les injures deviennent des coups, les coups appellent la vengeance. Les droits de chacun existaient pourtant — mais faute d'un tiers impartial, personne ne peut les faire respecter pacifiquement. C'est exactement le défaut que Locke reproche à l'état de nature : non pas la méchanceté des hommes, mais l'absence d'institutions.

### 4.3 Le contrat lockéen : une délégation, non une aliénation

Nous touchons ici au cœur de la différence avec Hobbes. Chez Hobbes, le contrat est une aliénation : les individus abandonnent définitivement tous leurs droits au souverain, qui n'est lui-même pas partie au contrat et ne peut donc jamais le violer. Chez Locke, le contrat est une délégation : les hommes ne renoncent **pas** à leurs droits naturels — ils sont inaliénables — ; ils transfèrent seulement au pouvoir politique la mission de les protéger, en lui confiant leur droit de punir et de juger.

#### PROPRIÉTÉ Le pouvoir comme dépôt (fiducie)

Pour Locke, le pouvoir politique est un **dépôt** (en anglais trust, fiducie) : le gouvernement reçoit du peuple un pouvoir à charge de garantir la vie, la liberté et la propriété de chacun. Il en résulte deux conséquences décisives. Premièrement, le pouvoir est limité : il ne peut pas tout faire, il est borné par sa finalité (la protection des droits) et par la loi. Deuxièmement, le peuple reste souverain en dernier ressort : si le gouvernement trahit le dépôt, le peuple peut le révoquer, comme un propriétaire révoque un intendant infidèle.

L'image du dépôt est éclairante : quand tu confies ton argent à un caissier, tu ne deviens pas son esclave ; tu attends de lui qu'il le garde, et tu peux lui demander des comptes. De même, le gouvernant lockéen est un mandataire, non un maître absolu.

#### EXPÉRIENCE Lecture guidée : Locke contre la tyrannie

Lisons cet extrait du Second Traité du gouvernement civil (chapitre XIX) : «Le pouvoir qu'un individu a donné à la société en entrant en société politique ne peut jamais retourner aux individus, tant que la société subsiste, mais demeure toujours dans la communauté [...]. De même, lorsque la société a placé le pouvoir législatif dans une assemblée [...], le pouvoir législatif ne peut jamais revenir au peuple tant que ce gouvernement subsiste [...]; à moins que le législatif ne soit dissous par une violation du dépôt qui lui a été confié. » Analysons pas à pas. (1) Locke affirme d'abord la stabilité du contrat : on ne reprend pas son pouvoir à volonté, ce qui évite l'anarchie. (2) Mais il introduit une exception fondamentale : la violation du dépôt. Si le gouvernement cesse de protéger les droits et devient prédateur, le contrat est rompu par sa faute. (3) Le pouvoir revient alors au peuple, qui peut en instituer un nouveau. La conclusion s'impose : la souveraineté ultime n'appartient pas au gouvernant, mais à la communauté. C'est la source théorique du principe moderne selon lequel tout pouvoir émane du peuple.

### 4.4 Le droit de résistance : la réponse décisive à Hobbes

La conséquence la plus hardie de la théorie lockéenne est le **droit de résistance à l'oppression**. Si le gouvernement se transforme en tyrannie — s'il confisque les biens, supprime les lois, gouverne par la seule volonté arbitraire —, alors il se met lui-même en état de guerre avec son peuple, et le peuple peut légitimement le renverser. Locke formule ce principe avec force :

lorsque les gouvernants abusent du pouvoir, «le peuple a le droit [...] de reprendre sa liberté primitive et, en établissant un nouveau pouvoir législatif, de pourvoir à sa sûreté et à sa sécurité» (Locke, Second Traité du gouvernement civil, chapitre XIX).

Objection immédiate, que Hobbes aurait faite : ce droit de résistance n'ouvre-t-il pas la porte aux révoltes permanentes et au chaos ? Locke répond avec pragmatisme : les peuples ne se révoltent pas pour des broutilles ; ils supportent longtemps des abus avant de se soulever, et ne résistent que lorsque «une longue suite d'abus» rend la tyrannie manifeste. Le droit de résistance n'est donc pas un permis de révolte quotidienne, mais un ultime recours, un garde-fou qui dissuade les gouvernants de trahir leur mission.

#### LESAVAIS-TU ?

#### Une théorie qui a fait des révolutions

Locke a écrit le Second Traité dans le contexte de la Glorieuse Révolution anglaise de 1688, qui renversa le roi Jacques II et instaura une monarchie limitée par le Parlement. Sa théorie justifiait après coup cette révolution pacifique. Un siècle plus tard, les rédacteurs de la Déclaration d'indépendance américaine (1776) reprendront presque mot pour mot sa triade : la vie, la liberté et la recherche du bonheur sont déclarés droits inaliénables, et le droit du peuple d'abroger un gouvernement destructeur de ces fins est explicitement affirmé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en France, inscrira à son tour la résistance à l'oppression parmi les droits naturels (article 2). La philosophie de Locke est ainsi devenue la grammaire juridique des démocraties modernes.

### 4.5 Confrontation Hobbes / Locke : deux logiques du pouvoir

Nous pouvons maintenant systématiser l'opposition. Hobbes et Locke partagent le même cadre contractualiste — l'État naît d'un accord entre individus sortant de l'état de nature — mais ils en tirent des conclusions antagoniques : le pouvoir absolu pour la sécurité contre le pouvoir limité pour la liberté.

|                           | Hobbes                                                                                                                    | Locke                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>État de nature</b>     | Guerre de tous contre tous ; l'homme est un loup pour l'homme ; vie «solitaire, misérable, dangereuse, animale et courte» | Liberté et égalité réglées par la loi naturelle ; droits naturels (vie, liberté, propriété) mais insécurité, car chacun est juge et partie |
| <b>Contenu du contrat</b> | Aliénation totale et irrévocable de tous les droits au souverain, qui n'est pas partie au contrat                         | Délégation (dépôt) du seul pouvoir de juger et de punir ; les droits naturels sont conservés ; le gouvernant est lié par sa mission        |
| <b>Forme du pouvoir</b>   | Souveraineté absolue et indivisible (le Léviathan) ; aucun droit de résistance                                            | Pouvoir limité par la loi et les droits ; séparation des pouvoirs ; droit de résistance et de révocation en cas de tyrannie                |

**MÉTHODE** Comparer deux auteurs au Bac : le tableau à trois lignes

Pour traiter un sujet du type «Hobbes et Locke s'opposent-ils sur les fondements de l'État? », construis mentalement un tableau à trois lignes et deux colonnes :

1. Ligne 1 — État de nature : quelle image de l'homme et quels dangers? (Hobbes : guerre ; Locke : insécurité.)
2. Ligne 2 — Contenu du contrat : que cède-t-on et à qui? (Hobbes : tout, par aliénation ; Locke : seulement le pouvoir de juger, par délégation.)
3. Ligne 3 — Forme du pouvoir : absolu ou limité? Le peuple peut-il résister? (Hobbes : non ; Locke : oui, en dernier ressort.)

Chaque ligne du tableau peut devenir une partie de ta dissertation : tu obtiens ainsi un plan comparatif rigoureux, équilibré, qui évite l'écueil de juxtaposer deux exposés séparés sans les confronter.

**EXEMPLE** L'esprit de Locke dans les Constitutions modernes

Une Constitution qui limite les pouvoirs et garantit les libertés traduit directement l'esprit de la philosophie de Locke. Ainsi, lorsqu'une Constitution africaine ou camerounaise proclame la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit de propriété, la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple, elle reprend l'héritage lockéen : le pouvoir est un mandat confié par le peuple, borné par la loi, et non un droit absolu du gouvernant. De même, les cours constitutionnelles capables de censurer une loi contraire aux libertés incarnent l'idée que le gouvernant lui-même est soumis à une norme supérieure. À l'inverse, un régime qui concentre tous les pouvoirs, confisque les biens et musèle la presse réalise, aux yeux de Locke, exactement la tyrannie qui légitime la résistance du peuple.

**EXERCICE RÉSOLU 4** Sujet de dissertation : «L'État doit-il être tout-puissant pour garantir la sécurité? »

Énoncé. L'État doit-il être tout-puissant pour garantir la sécurité? Vous discuterez cette thèse en confrontant Hobbes et Locke.

**SOLUTION**

Correction détaillée.

Introduction. Amorce : la sécurité est le premier service que l'on attend de l'État ; sans elle, ni la vie ni la propriété ne sont à l'abri. Problématisation : mais faut-il, pour être en sécurité, remettre un pouvoir sans limites entre les mains des gouvernants? Un pouvoir tout-puissant ne devient-il pas lui-même la première menace? Problématique : la sécurité exige-t-elle l'absolutisme, ou au contraire un pouvoir limité? Annonce du plan : nous

verrons d'abord que la toute-puissance semble nécessaire (Hobbes), puis qu'elle est en réalité contradictoire avec la fin de l'État (Locke), enfin que la sécurité véritable suppose un pouvoir fort mais limité.

Première partie — la thèse : Hobbes. Dans l'état de nature, la guerre de tous contre tous rend la vie insoutenable. Seul un souverain détenant un pouvoir absolu et indivisible peut imposer la paix par la crainte : c'est le Léviathan. Toute limitation du pouvoir risque de rouvrir la guerre civile ; la toute-puissance est donc le prix de la sécurité.

Deuxième partie — la critique : Locke. Mais un pouvoir absolu détruit ce qu'il devait protéger. Chez Locke, les hommes entrent en société pour garantir leurs droits naturels (vie, liberté, propriété), non pour les abandonner. Le contrat est un dépôt : le gouvernant est un mandataire limité par sa mission. S'il devient tyrannique, il se met en état de guerre avec le peuple, qui peut le révoquer. La toute-puissance n'est donc pas la condition de la sécurité : elle en est la négation, car elle livre les citoyens sans défense à l'arbitraire d'un seul.

Troisième partie — dépassement. La vraie question n'est pas « puissant ou impuissant », mais « comment rendre le pouvoir fort sans le rendre arbitraire ? ». La réponse moderne est l'État de droit : un État assez fort pour faire respecter la loi, mais soumis lui-même à la loi, avec séparation des pouvoirs et garanties constitutionnelles des libertés. La sécurité durable naît de la force réglée, non de la force absolue.

Conclusion. L'État n'a pas à être tout-puissant pour garantir la sécurité : il doit être puissant dans l'exercice de la loi et limité dans ses moyens arbitraires. Ouverture : reste à savoir si le droit de résistance lockéen peut s'exercer sans basculer dans l'anarchie — question qui sera au cœur de la suite de la leçon.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Chez Locke, l'état de nature est un état de **liberté et d'égalité** régi par une loi naturelle ; il n'est pas un état de guerre, mais un état d'**insécurité** (chacun est juge et partie).
- Les hommes y possèdent des **droits naturels** inaliénables : la vie, la liberté, la propriété.
- Le contrat est une **délégation** (dépôt), non une aliénation : le pouvoir reçoit la mission de protéger les droits, il est donc **limité**.
- Si le gouvernement trahit sa mission, le peuple, souverain en dernier ressort, dispose d'un **droit de résistance** : il peut le renverser.
- Locke est le père du **libéralisme politique** : son héritage vit dans les Constitutions, la séparation des pouvoirs et les déclarations des droits de l'homme.

Reste une question en suspens : si le peuple est souverain, comment sa volonté s'exprime-t-elle ? Est-ce la somme des volontés individuelles, ou quelque chose de plus exigeant ? C'est à cette question que Rousseau répondra avec le concept de **volonté générale**, que nous étu-

dierons dans la prochaine section.

## 5 ROUSSEAU : LA VOLONTÉ GÉNÉRALE ET LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE

Chez Locke, l'État est un gardien : il existe pour protéger des droits naturels qui lui sont antérieurs, et le peuple peut le révoquer s'il trahit sa mission. Mais une question demeure en suspens : si l'État se contente de protéger une liberté déjà donnée par la nature, d'où vient la légitimité des lois ? Pourquoi une loi votée par des représentants serait-elle obligatoire pour moi, qui ne l'ai pas voulue ? C'est à cette question que Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) apporte la réponse la plus radicale de toute la philosophie politique moderne : une loi n'est légitime que si le peuple se la donne à lui-même. Avec lui, nous ne parlons plus seulement de limiter le pouvoir, mais de fonder la **souveraineté populaire**.

### 5.1 L'état de nature : un homme naturellement bon, que la société corrompt

Commençons par une expérience de pensée toute simple. Observe un enfant qui joue dans un village du Cameroun : il partage ses fruits, pleure quand un autre souffre, ignore la propriété privée et le calcul intéressé. D'où viennent alors l'égoïsme, la rivalité, la domination que nous voyons chez les adultes ? Pour Hobbes, le mal est dans l'homme lui-même, et la société le corrige. Rousseau renverse entièrement la perspective : l'homme est naturellement bon, et c'est la société qui le pervertit.

Dans l'état de nature tel que Rousseau le décrit dans le Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes (1755), l'homme vit solitaire, guidé par deux sentiments : l'amour de soi (instinct de conservation) et la **pitié** (répugnance naturelle à voir souffrir son semblable). Il est libre, sain, heureux, sans besoins artificiels. Le mal apparaît avec la propriété privée, la comparaison sociale, l'amour-propre : dès que les hommes vivent ensemble, ils se comparent, se jalourent, se dominent.

C'est ce diagnostic que résume la phrase célèbre qui ouvre le Du contrat social (1762) : « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 1). L'homme est né libre : la liberté est son état originel. Partout il est dans les fers : dans les sociétés existantes, il est soumis, aliéné, malheureux. Toute la question politique de Rousseau tient alors en une formule : comment rendre les fers légitimes ? Car on ne peut pas retourner à l'état de nature ; il faut donc transformer la société pour qu'elle cesse d'être une prison.

#### LESAVAIS-TU ? Une phrase d'ouverture devenue légendaire

La formule « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers » est l'une des citations les plus attendues au Baccalauréat. Sache qu'elle a aussi une portée historique immense : publié en 1762, le Du contrat social fut condamné et brûlé à Genève et à Paris, et Rousseau dut fuir. Vingt-sept ans plus tard, les révolutionnaires de 1789 liront dans ce livre la justification de la souveraineté du peuple contre la monarchie. Une œuvre maudite peut devenir la chartre d'une révolution.

## 5.2 Le problème fondamental et sa solution : l'aliénation totale

Rousseau formule lui-même, avec une précision remarquable, le problème que tout contrat social doit résoudre :

«Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 6).

Analysons cette phrase, car elle contient toute la philosophie politique de Rousseau. Le problème est un paradoxe apparent : je dois m'unir à tous (donc perdre ma liberté naturelle d'agir seul), tout en restant aussi libre qu'avant (donc ne dépendre de personne). Comment obéir sans cesser d'être libre ?

La solution de Rousseau est audacieuse : l'aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits, à toute la communauté. Chacun se donne entièrement à tous. Pourquoi cette solution est-elle géniale ? Parce que si chacun se donne à tous, personne ne se donne à un maître particulier. Je ne deviens l'esclave de personne, puisque tous font la même chose que moi. Les conditions étant égales pour tous, personne n'a intérêt à les rendre onéreuses aux autres. En me donnant à la communauté, je reçois en échange une liberté nouvelle : la **liberté civile**, c'est-à-dire l'obéissance à la loi que je me suis prescrite, qui vaut infiniment mieux que la liberté naturelle, simple impulsion de l'appétit.

### ATTENTION Ne pas confondre aliénation totale et despotisme

L'expression «aliénation totale » peut effrayer : ne signifie-t-elle pas que l'individu est écrasé par le collectif ? Non. Chez Hobbes, les sujets aliènent leurs droits au profit d'un souverain qui ne contracte pas : ils sont dépouillés devant un maître. Chez Rousseau, chacun aliène ses droits à la communauté tout entière, dont il est lui-même membre : il n'y a donc aucun maître extérieur. Donner tout à tous, c'est ne rien donner à personne en particulier. Le contresens classique consiste à lire Rousseau avec les lunettes de Hobbes.

## 5.3 La volonté générale : cœur de la doctrine rousseauiste

Nous voici au concept central. Une fois le pacte conclu, le peuple forme un corps politique, un «moi commun ». Ce corps a une volonté propre : la **volonté générale**.

### DÉFINITION La volonté générale

Chez Rousseau, la **volonté générale** est la volonté du peuple considéré comme corps politique, qui vise toujours le bien commun et constitue la source unique des lois légitimes. Elle n'est pas la somme des volontés particulières : elle est ce qui reste lorsque, de toutes les volontés individuelles, on retire ce qui les oppose (les intérêts égoïstes) pour ne garder que ce qui les unit (l'intérêt commun).

La distinction capitale, que Rousseau établit explicitement, est celle entre volonté générale et

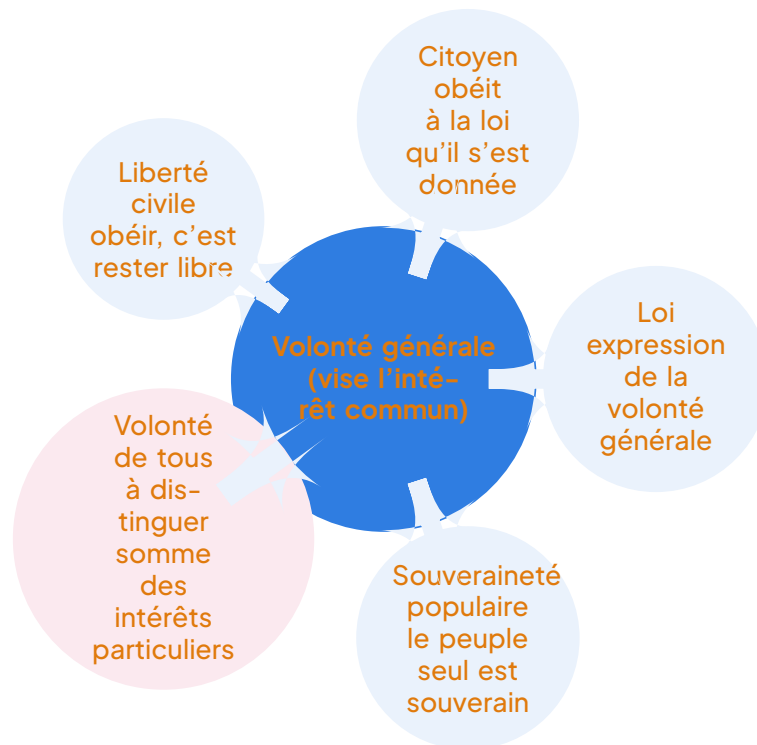
volonté de tous. La **volonté de tous** n'est que la somme des volontés particulières : elle regarde l'intérêt privé de chacun. La volonté générale, elle, regarde l'intérêt commun. Rousseau l'écrit : « Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale : celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières » (Rousseau, Du contrat social, livre II, chap. 3).

**EXEMPLE** Le débat de classe

Imagine que ta classe doive adopter une règle commune sur l'usage des téléphones portables. La volonté de tous serait le résultat brut du vote : chacun vote selon son intérêt particulier (les accros aux réseaux sociaux votent pour la liberté totale, les plus studieux pour l'interdiction totale), et l'on additionne. La volonté générale, elle, demanderait à chacun de répondre à une autre question : non pas « que veux-tu pour toi ? », mais « quelle règle est bonne pour nous tous, comme classe ? ». La réponse — par exemple : portables éteints pendant les cours, libres pendant les récréations — peut ne coïncider avec l'intérêt égoïste de personne, et pourtant exprimer le bien commun. C'est cela, la volonté générale : ce que nous voulons en tant que membres d'un corps, et non en tant qu'individus isolés.

**ATTENTION** Erreur fréquente : volonté générale et majorité

Ne confonds jamais la volonté générale avec la majorité. Une majorité peut très bien exprimer des intérêts particuliers coalisés — par exemple, une majorité tribale qui vote pour avantager son propre groupe. La volonté générale vise par définition l'intérêt commun ; elle ne peut vouloir le mal du corps politique. Le vote majoritaire n'est qu'une procédure pour tenter de la découvrir, non son essence. Au Bac, écrire « la volonté générale est la volonté de la majorité » est une faute conceptuelle grave.



Carte mentale : la volonté générale et ses relations conceptuelles chez Rousseau.

#### 5.4 Obéir à la loi, c'est obéir à soi-même : l'argument de la légitimité

Pourquoi la volonté générale rend-elle la loi légitime ? L'argument de Rousseau est d'une élégance redoutable. Si la loi émane de la volonté générale, et si je suis membre du peuple qui délibère, alors la loi est ma volonté, non pas en tant qu'individu particulier, mais en tant que citoyen. Obéir à la loi, c'est donc obéir à la liberté que je me suis prescrite. Le paradoxe initial — obéir en restant libre — est résolu : « obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 8).

##### PROPRIÉTÉ La thèse de la légitimité rousseauiste

Pour Rousseau, une loi n'est légitime que si elle émane de la volonté générale, c'est-à-dire du peuple souverain délibérant sur l'intérêt commun. La conséquence est décisive : aucune loi imposée par un monarque, une assemblée de représentants ou une puissance étrangère n'est obligatoire par elle-même. Obéir à une loi légitime, ce n'est pas subir une volonté étrangère, c'est accomplir sa propre volonté de citoyen. La liberté politique n'est donc pas l'absence de loi, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est donnée.

## EXPÉRIENCE

## Lecture guidée : la souveraineté inaliénable

Lisons ce passage du *Du contrat social* (livre II, chap. 1) : «La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu » (Rousseau, *Du contrat social*).

Procédons pas à pas. (1) Thèse : la souveraineté est inaliénable et irréprésentable. (2) Raison : elle consiste dans la volonté générale. (3) Argument décisif : une volonté ne se délègue pas. Si je dis «je veux ce que tu veux», ce n'est plus ma volonté qui s'exerce, c'est la tienne. La volonté «est la même, ou elle est autre» : soit le peuple veut lui-même, soit un autre veut à sa place — et alors le peuple a cessé d'être souverain. (4) Conséquence politique : les députés ne peuvent pas être les représentants de la volonté du peuple ; ils ne sont que ses commissaires, chargés de préparer les affaires, tandis que la loi doit être ratifiée par le peuple lui-même. Rousseau en tire une critique radicale du parlementarisme : le peuple anglais, note-t-il, n'est libre que durant l'élection de ses représentants ; dès qu'ils sont élus, il redevient esclave.

### 5.5 La souveraineté populaire : inaliénable et indivisible

De tout ce qui précède découle la conception rousseauiste de la **souveraineté**. Le peuple seul est souverain, parce que lui seul est le corps dont émane la volonté générale. Cette souveraineté possède deux propriétés essentielles :

- Elle est inaliénable : le peuple ne peut ni la céder ni la transférer à un monarque ou à une assemblée, car ce serait renoncer à être un peuple, se détruire soi-même comme corps politique.
- Elle est indivisible : on ne peut la partager entre plusieurs pouvoirs (législatif ici, exécutif là) comme s'il s'agissait d'un gâteau. La volonté générale est une ou n'est pas ; la diviser, c'est la détruire.

Quelle est alors la place des gouvernants ? Rousseau distingue soigneusement le souverain (le peuple législateur) et le gouvernement (le pouvoir exécutif). Les gouvernants — rois, présidents, ministres — ne sont pas des maîtres : ce sont de simples mandataires ou officiers du peuple, chargés d'appliquer les lois. Le peuple peut les instituer, les révoquer, les limiter. Cette distinction est d'une importance capitale pour la citoyenneté : celui qui gouverne n'a aucun droit propre ; il exerce une fonction confiée, toujours révocable. Tout détournement du pouvoir exécutif contre la volonté générale est une usurpation qui dissout le pacte social.

### 5.6 Le législateur et l'éducation civique : former des citoyens

Reste une difficulté que Rousseau voit avec lucidité : comment un peuple, souvent aveuglé par ses passions et ses intérêts particuliers, peut-il discerner la volonté générale ? «Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile, qu'un système de législation ? » (Rousseau, *Du contrat social*, livre II, chap. 6).

D'où la figure énigmatique du **législateur** : un homme d'une sagesse supérieure (comme Lycurgue à Sparte) qui, sans exercer aucun pouvoir, propose au peuple des lois et des institutions capables de former des citoyens. Mais surtout, Rousseau montre que la volonté générale ne surgit pas toute faite : il faut éduquer le peuple à la citoyenneté. Être citoyen n'est pas un état de nature, c'est un apprentissage : apprendre à préférer l'intérêt commun à son intérêt privé, à délibérer, à s'identifier au corps politique. C'est ici que la leçon rejoint directement notre famille de situations : face aux attitudes antirépublicaines — tribalisme, fraude, incivisme —, la réponse rousseauiste est que l'État légitime suppose des citoyens formés, capables de vouloir ensemble le bien commun. La palabre africaine, lorsqu'elle vise le consensus de la communauté et non le triomphe d'un clan, offre d'ailleurs une illustration concrète de cette recherche d'une volonté commune qui dépasse les intérêts particuliers.

### 5.7 Discussion critique : la volonté générale peut-elle écraser les minorités ?

Un bon philosophe ne s'arrête pas à l'admiration. La doctrine de Rousseau soulève deux objections redoutables.

**Première objection : le danger pour les minorités.** Si la volonté générale est toujours droite et si l'individu doit s'y soumettre, qu'advient-il de celui qui dissente ? Rousseau écrit une phrase troublante : qui refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps, « ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre » (Rousseau, *Du contrat social*, livre I, chap. 7). Forcer d'être libre : la formule a inquiété des générations de lecteurs, qui y ont vu le germe possible des dérives totalitaires — au nom du « vrai » intérêt du peuple, on écraserait les opposants. Benjamin Constant reprochera d'ailleurs à Rousseau d'avoir sacrifié la liberté individuelle (la « liberté des modernes ») à la souveraineté collective.

**Seconde objection : qui décide de la volonté générale ?** Si la volonté générale n'est ni la majorité ni la somme des volontés, comment la connaître ? Ne risque-t-on pas qu'un parti, un chef ou une élite prétende incarner la volonté générale contre le peuple réel ? L'histoire du XX<sup>e</sup> siècle montre le danger : bien des régimes autoritaires se sont réclamés du « peuple » pour museler les citoyens.

**Réponse possible.** On peut défendre Rousseau en rappelant que la volonté générale, par définition, ne peut viser qu'une loi générale — s'appliquant également à tous — et ne peut donc légalement viser un individu ou un groupe nommé. Une loi qui écraserait une minorité en tant que telle cesserait d'être générale : elle serait un décret particulier, donc illégitime. La critique reste néanmoins précieuse : elle nous apprend que la souveraineté populaire doit être accompagnée de garanties pour les droits individuels — ce que la section suivante appellera l'État de droit.

#### EXERCICE RÉSOLU 5

#### Sujet de dissertation type Bac

Sujet : « Obéir à l'État, est-ce renoncer à sa liberté ? »

#### SOLUTION

Analyse du sujet. Le sujet oppose deux termes : l'obéissance (à l'État) et la liberté. Il pré-suppose que l'obéissance est une perte de liberté — intuition spontanée qu'il faut interroger. Le concept clé est celui de liberté : faut-il l'entendre comme indépendance natu-

relle (faire ce qu'on veut) ou comme autonomie (se donner à soi-même sa loi)?

Plan dialectique en trois parties.

I. Thèse : obéir, c'est renoncer à être libre. Dans le sens commun, la loi m'impose des limites : payer l'impôt, respecter le code de la route, servir sous les drapeaux. La liberté semble être l'absence d'entraves. Hobbes lui-même reconnaît que le sujet abandonne son droit naturel illimité en entrant dans la cité. L'obéissance apparaît comme le prix de la sécurité : je troque ma liberté naturelle contre la protection de l'État.

II. Antithèse : obéir à une loi légitime, c'est exercer sa liberté. Rousseau renverse la perspective. Si la loi émane de la volonté générale, dont je suis membre, alors obéir à la loi, c'est obéir à moi-même : «chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant » (Du contrat social, I, 6). La liberté véritable n'est pas l'impulsion de l'appétit (liberté naturelle), mais l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite (liberté civile et morale). L'homme qui cède à ses passions est esclave d'elles ; le citoyen qui suit la loi commune est libre, car il se gouverne lui-même.

III. Synthèse : tout dépend de la légitimité de la loi. La distinction décisive n'est pas entre obéir et ne pas obéir, mais entre deux sortes de lois. Obéir à une loi injuste, imposée par un pouvoir illégitime (dictature, loi tribale ou discriminatoire), c'est bien renoncer à sa liberté — d'où le droit de résistance. Obéir à une loi issue de la volonté générale, dans un État de droit, c'est au contraire réaliser sa liberté de citoyen. La question n'est donc pas «faut-il obéir ? » mais «à quelles conditions l'obéissance est-elle liberté ? » — conditions qui sont la souveraineté populaire et l'État de droit.

Conseil de rédaction. Mobilise la distinction volonté générale / volonté de tous, cite la formule d'ouverture du Du contrat social, et conclus en montrant que la citoyenneté n'est pas une soumission mais une participation : le citoyen n'est pas celui qui subit la loi, mais celui qui la veut.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour Rousseau, l'homme est naturellement bon et libre ; c'est la société qui le corrompt : «L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ».
- Le contrat social résout un paradoxe : s'unir à tous tout en n'obéissant qu'à soi-même, grâce à l'aliénation totale de chacun à la communauté.
- La **volonté générale** vise l'intérêt commun ; elle se distingue de la **volonté de tous**, simple somme d'intérêts particuliers, et de la majorité.
- La **souveraineté populaire** est inaliénable, indivisible et irréprésentable ; les gouvernants sont de simples mandataires révocables du peuple.
- La volonté générale suppose des citoyens formés : d'où l'importance du législateur et de l'éducation civique.
- Limite critique : le risque d'écrasement des minorités et la question de savoir qui identifie la volonté générale appellent le complément de l'État de droit, objet de la section

suivante.

Nous savons désormais qui doit faire la loi : le peuple souverain. Mais une question demeure : comment le pouvoir doit-il être organisé pour que la loi règne effectivement et que les libertés soient protégées au quotidien ? C'est le problème du rôle de l'État et de l'État de droit, que nous abordons maintenant.

## 6 LE RÔLE DE L'ÉTAT : GARANTIR LES LIBERTÉS CIVILES ET L'ÉTAT DE DROIT

Dans la section précédente, nous avons vu avec Rousseau que la souveraineté appartient au peuple et que la loi légitime est l'expression de la **volonté générale**. Mais une question demeure, et elle est décisive : à quoi sert concrètement l'État une fois institué ? Que doit-il faire — et que ne doit-il pas faire — pour mériter l'obéissance des citoyens ? Car un peuple souverain qui institue un État ne le fait pas pour le plaisir d'obéir : il le fait pour obtenir quelque chose en échange. Ce quelque chose, c'est la protection de sa sécurité et de ses libertés. Nous allons donc examiner le rôle de l'État, puis sa condition la plus exigeante : l'**État de droit**, c'est-à-dire l'État qui accepte de se limiter lui-même par le droit.

### 6.1 Premier rôle de l'État : assurer la sécurité des personnes et des biens

#### L'intuition de départ.

Imagine un quartier de Yaoundé où, du jour au lendemain, la police disparaîtrait, les tribunaux fermeraient et l'armée se dissoudrait. Qui empêcherait le vol, la spoliation des terres, le règlement des comptes par la force ? Chacun deviendrait à la fois juge et partie, et le plus fort imposerait sa loi. Cette expérience de pensée suffit à faire comprendre le premier rôle de l'État : il est le garant de la **sécurité**.

C'est précisément l'argument de Hobbes, étudié plus haut : à l'état de nature, la vie de l'homme est «solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte » (Hobbes, Léviathan). Le contrat social a donc d'abord pour fonction de substituer la force publique à la violence privée.

Concrètement, cette mission de sécurité se déploie en trois fonctions :

1. **La police** : elle assure la sécurité intérieure, protège les personnes contre les agressions et les biens contre le vol et la destruction.
2. **La justice** : elle tranche les conflits selon la loi, et non selon la force. Là où deux voisins se disputent une parcelle de terrain, le juge remplace la machette : c'est toute la différence entre la société civile et l'état de nature.
3. **La défense** : l'armée protège le territoire contre les menaces extérieures, car une communauté qui ne peut se défendre ne peut garantir aucune liberté à ses membres.

**À RETENIR** La fonction régalienn

La sécurité des personnes et des biens est la fonction régalienn par excellence de l'État (du latin *regalia*, attributs du roi). Police, justice, armée : sans ces trois piliers, toutes les autres missions de l'État deviennent impossibles, car nul ne jouit d'une liberté dans la peur.

## 6.2 Deuxième rôle de l'État : garantir les libertés civiles

### L'intuition de départ.

Un État qui assure l'ordre mais interdit toute parole, tout déplacement, toute croyance serait-il un bon État ? Non : ce serait une prison bien gardée. La sécurité est donc une condition nécessaire mais non suffisante. Le second rôle de l'État est de garantir les **libertés civiles**.

**DÉFINITION** Les libertés civiles

Les **libertés civiles** (ou libertés publiques) sont les droits et libertés fondamentales reconnus à tout citoyen et protégés par la loi : liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de conscience et de religion, droit de propriété, droit à un procès équitable (la sûreté, c'est-à-dire la garantie de n'être ni arrêté ni condamné arbitrairement).

Détaillons ces libertés :

- **Liberté d'expression** : pouvoir exprimer ses opinions, y compris critiques à l'égard du pouvoir, sans encourir de sanction arbitraire. Elle est la liberté-mère de toute vie démocratique.
- **Liberté de circulation** : pouvoir se déplacer librement sur le territoire, sans autorisation arbitraire.
- **Liberté de conscience** : pouvoir adhérer à la religion ou à la conviction de son choix, ou à aucune.
- **Droit de propriété** : pouvoir posséder des biens et n'en être privé que selon la loi. Locke en faisait, avec la vie et la liberté, un droit naturel que l'État est institué précisément pour protéger.
- **Droit à un procès équitable** : nul ne peut être condamné sans avoir été entendu par un juge impartial, selon une procédure établie par la loi.

**ATTENTION** Sécurité contre liberté ?

On oppose souvent la sécurité à la liberté, comme si l'une devait sacrifier l'autre. C'est un faux dilemme : sans sécurité, la liberté est impossible (qui oserait parler sous la menace permanente ?), mais sans liberté, la sécurité n'est que l'ordre de la servitude. Le rôle

de l'État est de garantir les deux ensemble, et c'est exactement ce que signifie l'État de droit.

### 6.3 L'État de droit : le pouvoir soumis au droit

#### L'intuition de départ.

Supposons un chef tout-puissant qui décide selon son humeur : aujourd'hui il protège, demain il confisque. Ses sujets sont en sécurité... tant qu'il le veut bien. Leur situation est donc radicalement précaire : ils dépendent de la volonté d'un homme, non de la stabilité d'une règle. L'idée décisive de la philosophie politique moderne est la suivante : pour que les citoyens soient véritablement libres, il ne suffit pas que l'État soit fort, il faut que sa force soit elle-même encadrée par le droit.

#### DÉFINITION L'État de droit

L'**État de droit** est un État dont le pouvoir est organisé et limité par un ensemble de normes juridiques, au sommet desquelles se trouve la Constitution, et qui garantit les libertés des citoyens. Dans un État de droit, la loi s'impose à tous : aux gouvernés, mais aussi et d'abord aux gouvernants.

La formule est simple mais révolutionnaire : le pouvoir lui-même est soumis au droit. Le gouvernant n'est pas au-dessus de la loi ; il est son premier serviteur. C'est ce que Rousseau exprimait déjà : un gouvernement légitime est celui où « il n'est point de citoyen qui ne puisse aisément arriver à la magistrature » et où la loi règne sur tous (Rousseau, *Du Contrat social*, Livre III, Chapitre 5).

**Les conditions de l'État de droit.** Pour qu'un État soit un État de droit, quatre conditions doivent être réunies :

1. **Une Constitution supérieure** : une loi fondamentale, placée au-dessus de toutes les autres, qui définit l'organisation des pouvoirs et proclame les droits des citoyens. Nul, pas même le président de la République, ne peut légalement y déroger.
2. **La séparation des pouvoirs** : les fonctions législative, exécutive et judiciaire doivent être confiées à des organes distincts qui se contrôlent mutuellement.
3. **L'indépendance de la justice** : le juge ne doit recevoir d'ordre de personne ; il ne doit obéir qu'à la loi. Sans juge indépendant, les droits proclamés restent des mots sur le papier.
4. **La hiérarchie des normes** : chaque règle doit être conforme à la règle qui lui est supérieure — l'acte administratif au règlement, le règlement à la loi, la loi à la Constitution. Cette pyramide, théorisée par le juriste Hans Kelsen, garantit l'unité et la cohérence de l'ordre juridique.

## 6.4 La séparation des pouvoirs selon Montesquieu

Pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle si centrale ? Parce qu'elle répond au problème le plus ancien de la politique : qui gardera les gardiens ? Si celui qui fait la loi est aussi celui qui l'exécute et celui qui juge, rien ne l'arrête.

### PROPRIÉTÉ La thèse de Montesquieu

Selon Montesquieu, la liberté politique n'existe que si les trois pouvoirs — **législatif** (faire les lois), **exécutif** (appliquer les lois et gouverner), **judiciaire** (juger les litiges et les infractions) — sont séparés et distribués entre des organes distincts. Leur concentration entre les mêmes mains mène nécessairement au despotisme, car tout homme porté au pouvoir est tenté d'en abuser.

### EXPÉRIENCE Lecture guidée : Montesquieu, De l'esprit des lois (1748)

Lisons la formule célèbre du chapitre VI du livre XI : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » (Montesquieu, De l'esprit des lois).

Analysons pas à pas :

1. Le constat : l'homme au pouvoir tend à en abuser. Ce n'est pas un accident moral, c'est une tendance structurelle : le pouvoir appelle le pouvoir.
2. Le problème : on ne peut pas supprimer le pouvoir — sans lui, retour à l'état de nature et à la guerre de tous. Il faut donc le conserver tout en le contenant.
3. La solution : non pas la vertu des gouvernants (trop fragile), mais une disposition des choses, c'est-à-dire un mécanisme institutionnel : donner à chaque pouvoir un rival légitime. Le parlement contrôle le gouvernement, le juge contrôle l'administration, la Constitution contrôle le législateur.
4. La portée : la liberté ne repose pas sur la bonté des hommes, mais sur l'architecture des institutions. C'est une leçon de réalisme politique autant que d'idéal juridique.

### LESAVAIS-TU ? Montesquieu, un juge devenu philosophe

Charles de Secondat, baron de Montesquieu (1689–1755), fut président à mortier au parlement de Bordeaux : il connaissait donc la justice de l'intérieur. Son Esprit des lois, fruit de vingt années de travail, inspira directement la Constitution des États-Unis (1787) et, à travers elle, presque toutes les constitutions modernes, y compris celles des États africains indépendants. Peu de philosophes ont ainsi vu leurs idées devenir le droit positif de nations entières.

## 6.5 Application au Cameroun : l'État de droit en chantier

La Constitution camerounaise du 18 février 1996 proclame solennellement, dans son préambule, l'attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme : liberté d'expression, de presse, de circulation, de réunion, d'association, sûreté des personnes, protection de la propriété. Elle organise la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif (l'Assemblée nationale et le Sénat) et le pouvoir judiciaire.

### EXEMPLE L'État de droit en acte

Un commerçant de Douala voit son échoppe démolie sur simple décision verbale d'une autorité administrative, sans procédure ni indemnisation. Il saisit le tribunal administratif, qui constate l'illégalité de la décision et condamne l'administration à réparer le préjudice. Ce geste — un simple citoyen qui fait condamner l'État devant un juge — est l'État de droit en train de vivre : la loi s'est imposée au plus fort. Là où le citoyen ne peut rien contre l'administration, il n'y a plus d'État de droit, mais un pouvoir sans frein.

Il faut cependant être lucide : proclamer les droits ne suffit pas à les garantir. Les défis réels sont connus — la **corruption**, qui fausse l'égalité de tous devant la loi ; les **lenteurs de la justice**, qui découragent les justiciables (on dit à juste titre qu'une justice trop lente est une justice refusée) ; la difficulté à faire appliquer les décisions de justice contre l'administration elle-même. L'État de droit n'est donc jamais un acquis définitif : c'est une exigence permanente, qui suppose la vigilance des citoyens autant que la vertu des institutions. L'attitude citoyenne consiste précisément à connaître ses droits, à les revendiquer par les voies légales, et à refuser aussi bien l'arbitraire du pouvoir que la tentation de la violence privée.

### ATTENTION Un État puissant n'est pas forcément un État de droit

Ne confonds jamais la force de l'État avec sa légalité. Un État peut disposer d'une police omniprésente, d'une armée redoutable, d'une administration efficace — et bafouer chaque jour les droits de ses citoyens. La force sans limite légale a un nom : l'arbitraire. Inversement, un État de droit n'est pas un État faible : c'est un État dont la force est au service du droit, et non l'inverse. Au Bac, l'erreur classique consiste à définir l'État de droit comme « un État fort » ou comme « un État démocratique » : l'État de droit se définit par la soumission du pouvoir à la loi, ce qui est distinct de la force et plus large que la seule démocratie électorale.

## 6.6 Synthèse : l'État qui se limite lui-même

Nous pouvons maintenant dégager la thèse centrale de cette section. L'État a un double rôle : assurer la sécurité (police, justice, défense) et garantir les libertés civiles (expression, circulation, conscience, propriété, procès équitable). Mais ces deux missions ne sont remplies légitimement que si l'État accepte la plus étrange et la plus belle des contraintes : se limiter lui-même par le droit. La souveraineté, héritée du contrat social, donne à l'État sa force ; l'État de

droit donne à cette force sa légitimité. Un État sans force est impuissant ; une force sans droit est tyrannique. L'État légitime est donc celui qui, fort de sa souveraineté, s'interdit l'arbitraire pour protéger les citoyens — y compris contre lui-même.

**EXERCICE RÉSOLU 6****Sujet de dissertation : « Un État fort est-il nécessairement un État juste ? »**

Énoncé. Un État fort est-il nécessairement un État juste ? Vous traiterez cette question en vous appuyant sur les notions de souveraineté, de libertés civiles et d'État de droit.

**SOLUTION**

Correction détaillée.

Analyse du sujet. Les termes-clés sont « fort » (capacité d'action, puissance, souveraineté effective) et « juste » (conforme au droit et respectueux des libertés). L'adverbe « nécessairement » est le verrou du sujet : il invite à interroger le lien entre puissance et justice. La thèse spontanée (la force garantit l'ordre, donc la justice) doit être éprouvée par l'objection de l'arbitraire.

Plan dialectique en trois parties.

I. Sans force, pas de justice possible. La justice suppose un pouvoir capable de faire respecter le droit. Hobbes l'a montré : à l'état de nature, sans pouvoir commun, la force du plus fort décide de tout, et la justice n'est qu'un mot. L'État fort, par la police, la justice et la défense, crée les conditions de la sécurité sans lesquelles aucune liberté ne peut s'exercer. En ce sens, la force de l'État est une condition nécessaire de la justice.

II. Mais la force ne suffit pas : elle peut détruire la justice. Un État puissant peut mettre sa force au service de l'arbitraire : emprisonnements sans procès, confiscations, censure. L'histoire des dictatures le montre tragiquement. Montesquieu en donne la raison théorique : « pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (De l'esprit des lois). La force concentrée et illimitée produit le despotisme, c'est-à-dire la négation même de la justice.

III. L'État juste est l'État fort limité par le droit. La synthèse s'impose : la justice exige la force et la limitation de la force. C'est la définition de l'État de droit : Constitution supérieure, séparation des pouvoirs, justice indépendante, hiérarchie des normes, garantie effective des libertés civiles. L'État juste n'est donc pas l'État faible, mais l'État dont la puissance est juridiquement encadrée — fort pour les citoyens, limité devant eux.

Conclusion. Un État fort n'est donc pas nécessairement juste : il ne l'est que si sa force est ordonnée au droit. La puissance est l'instrument de la justice, jamais sa garantie automatique.

**EXERCICE 3****Pour t'entraîner**

1. Définis en deux phrases chacune les notions suivantes : libertés civiles, État de droit, séparation des pouvoirs, hiérarchie des normes.

2. Explique, en t'appuyant sur Montesquieu, pourquoi la concentration des trois pouvoirs entre les mêmes mains supprime la liberté politique.
3. Sujet de réflexion : « Faut-il obéir à un État qui viole ses propres lois ? » Rédige un paragraphe argumenté (une thèse, un argument, un exemple camerounais ou africain).

**CORRIGÉ** Exercice

1. Libertés civiles : droits fondamentaux reconnus à tout citoyen et protégés par la loi (expression, circulation, conscience, propriété, sûreté). État de droit : État dont le pouvoir est organisé et limité par des normes juridiques dominées par la Constitution, et qui garantit les libertés. Séparation des pouvoirs : distribution des fonctions législative, exécutive et judiciaire entre des organes distincts qui se contrôlent mutuellement. Hiérarchie des normes : principe selon lequel toute règle inférieure doit être conforme à la règle supérieure, jusqu'à la Constitution.
2. Selon Montesquieu, si le même organe fait les lois, les exécute et juge, il peut faire des lois tyranniques, les appliquer tyranniquement et condamner sans recours : le citoyen n'a plus aucune protection. La liberté suppose donc que « le pouvoir arrête le pouvoir » par la séparation des fonctions.
3. Éléments de réponse : on peut soutenir, avec Locke, que l'État n'existe que pour protéger les droits ; s'il viole ses propres lois, il rompt le contrat et perd sa légitimité — le citoyen peut alors revendiquer ses droits par les voies légales (recours devant les tribunaux, presse, associations). Mais attention : la désobéissance doit rester civile et argumentée, sous peine de retomber dans l'anarchie que l'État était précisément chargé d'éviter.

## 7 LA FINALITÉ DE L'ÉTAT : LÉGITIMITÉ, LÉGALITÉ ET LE RISQUE DE L'ANARCHIE

Nous avons vu dans la section précédente que le rôle de l'État est de garantir les libertés civiles et de maintenir l'État de droit : un pouvoir qui s'exerce selon des lois, dans le respect des droits de chacun. Mais une question demeure, et c'est peut-être la plus redoutable de toute la philosophie politique : pourquoi devrions-nous obéir à l'État ? Parce qu'il est le plus fort ? Cela reviendrait à justifier la loi du plus fort, précisément ce que l'État était censé abolir. Parce qu'il agit conformément à la loi ? Mais une loi peut être injuste. Il faut donc distinguer deux choses que le langage courant confond : la **légalité** et la **légitimité**. Et il faut affronter la thèse adverse, celle de l'**anarchisme**, qui soutient que tout État est par nature oppressif et qu'il faudrait vivre sans lui. C'est à cette épreuve que se mesure la finalité véritable de l'État : le bien commun.

## 7.1 Légalité et légitimité : une distinction fondamentale

Commençons par une situation concrète. Imaginons qu'une loi, votée régulièrement par un parlement élu, interdise à une partie de la population — disons, aux membres d'une ethnie ou d'une religion — d'accéder à certains métiers ou à l'école publique. Cette loi est légale : elle a été adoptée selon les procédures prévues. Mais est-elle pour autant juste ? Mérite-t-elle notre obéissance ? La plupart d'entre nous répondront que non. Cette intuition révèle que la conformité à la procédure ne suffit pas à fonder le devoir d'obéir. Il faut quelque chose de plus : une justification supérieure.

### DÉFINITION La légalité

La **légalité** est la conformité d'un acte, d'une décision ou d'un pouvoir aux lois en vigueur dans une société donnée. Un pouvoir est légal lorsqu'il a été établi et s'exerce selon les procédures juridiques reconnues (constitution, élections, voies de droit). La légalité est une qualité formelle : elle concerne la manière dont le pouvoir agit, non la valeur de ce qu'il décide.

### DÉFINITION La légitimité

La **légitimité** (du latin *legitimus*, « conforme à la loi », mais le sens philosophique dépasse l'étymologie) est le caractère d'un pouvoir reconnu comme juste et fondé — par le consentement des gouvernés, par la justice de ses fins, ou par son origine dans la volonté générale —, ce qui rend l'obéissance moralement due et non seulement matériellement imposée. La légitimité est une qualité substantielle : elle concerne le droit de commander, non seulement la manière de commander.

La distinction est capitale. Un pouvoir peut être **légal sans être pleinement légitime** : tel est le cas d'une loi injuste votée régulièrement. Inversement, un pouvoir peut se réclamer d'une légitimité (la défense du peuple, la tradition, la volonté divine) tout en bafouant la légalité : tel est le cas du coup d'État qui prétend « sauver la nation ». L'idéal républicain est la rencontre des deux : un pouvoir à la fois légal dans ses formes et légitime dans son fondement.

### EXEMPLE Légal sans être légitime : le cas des lois de ségrégation

Aux États-Unis, les lois dites « Jim Crow », en vigueur dans les États du Sud jusqu'aux années 1960, imposaient la séparation des Noirs et des Blancs dans les écoles, les transports et les lieux publics. Ces lois étaient parfaitement légales : votées par des parlements, appliquées par des tribunaux. Pourtant, Martin Luther King et le mouvement des droits civiques les ont jugées illégitimes, car contraires à l'égalité naturelle des hommes, et ont pratiqué la désobéissance civile pour les faire abolir. De même, en Afrique du Sud, l'apartheid était un système légal mais radicalement injuste : sa légalité formelle ne lui conférait aucune légitimité morale. Ces exemples montrent que la légitimité, non la seule

légalité, est le fondement ultime de l'obéissance.

C'est précisément ce que la tradition contractualiste avait comprise. Chez Locke, un gouvernement qui viole les droits naturels qu'il était chargé de protéger « se met en état de guerre avec le peuple » et perd son titre à commander : la légitimité s'évapore, même si les formes légales subsistent. Chez Rousseau, seule est légitime la loi qui exprime la volonté générale ; un ordre qui émane d'une volonté particulière, fût-elle celle du souverain, n'oblige personne : « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir » (Rousseau, Du contrat social). Cette phrase célèbre dit l'essentiel : la force peut contraindre, elle ne peut pas fonder un devoir. Seule la légitimité transforme la soumission en obéissance libre.

**ATTENTION** Ne pas confondre légalité et légitimité

L'erreur classique de la copie de Bac consiste à écrire : « un pouvoir légitime est un pouvoir qui respecte la loi ». Non : c'est la définition de la légalité. La légitimité renvoie à une justification supérieure (consentement, justice, volonté générale) qui peut parfois condamner une loi en vigueur. Retiens la formule : la légalité dit comment le pouvoir agit ; la légitimité dit pourquoi il a le droit d'agir.

## 7.2 La finalité de l'État : le bien commun

Si la légitimité est le fondement de l'obéissance, quelle est la fin qui justifie l'État ? Les trois contractualistes étudiés dans cette leçon, malgré leurs divergences, convergent sur une réponse : l'État existe pour réaliser le **bien commun**, c'est-à-dire un bien qui n'est pas celui d'un individu, d'un clan ou d'un parti, mais celui de tous les membres de la cité.

| Auteur   | Ce que l'État garantit                        | Finalité visée                          |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hobbes   | La sécurité, la paix civile                   | Sortir de la guerre de tous contre tous |
| Locke    | Les droits naturels (vie, liberté, propriété) | Protéger la liberté de chacun           |
| Rousseau | La volonté générale, l'égalité civile         | Rendre le peuple souverain et libre     |

La synthèse s'impose : la finalité de l'État est d'assurer ensemble la **paix** (Hobbes), la **liberté** (Locke) et la **justice** (Rousseau). Un État qui sacrifierait l'une de ces trois fins trahirait sa raison d'être : la paix sans liberté est la paix des prisons ; la liberté sans justice est le privilège des plus forts ; la justice sans paix demeure un vœu impuissant. Le bien commun est l'équilibre de ces trois exigences.

Cette conception a une portée pratique immédiate. Elle fournit un critère pour juger les États réels : un État qui enrichit une minorité, qui laisse l'insécurité régner, qui traite les citoyens inégalement selon leur ethnie ou leur région, manque à sa finalité — et, ce faisant, érode sa propre légitimité. Dans le contexte camerounais, où le vivre-ensemble exige que toutes les communautés se reconnaissent dans l'État, la finalité du bien commun interdit toute capture de l'État

par un groupe particulier : l'État appartient à tous ou il n'est plus l'État.

### 7.3 La thèse anarchiste : « l'État, c'est le mal »

Mais cette finalité est contestée. Il existe une tradition philosophique et politique qui soutient que l'État, quel qu'il soit, est par nature une machine d'oppression : c'est l'**anarchisme**. Le mot vient du grec an-arkhia, « absence de commandement ». Contrairement à une idée reçue, l'anarchisme n'est pas d'abord l'apologie du désordre : c'est une doctrine qui affirme que la société peut s'organiser sans pouvoir coercitif, par la libre association des individus et l'entraide.

Son grand théoricien au XIX<sup>e</sup> siècle est Mikhaïl **Bakounine** (1814–1876), révolutionnaire russe et adversaire de Marx au sein de la Première Internationale. Pour Bakounine, tout État — même républicain, même « populaire » — concentre le pouvoir entre les mains d'une minorité qui finit toujours par gouverner à son profit. L'État est par essence domination : il prétend représenter le peuple et finit par l'asservir. D'où sa formule radicale : « l'État, c'est le mal » (Bakounine). La solution n'est pas de réformer l'État, mais de l'abolir, pour laisser place à des fédérations libres de communes et d'associations de producteurs.

#### LESAVAIS-TU ?

#### Bakounine, le révolutionnaire infatigable

Mikhaïl Bakounine mena une vie romanesque : aristocrate russe devenu révolutionnaire professionnel, il participa aux insurrections de 1848 en Europe, fut condamné à mort, emprisonné en Sibérie, s'évada par le Japon et l'Amérique, et affronta Marx dans une lutte théorique qui déchira le mouvement ouvrier. Sa formule la plus célèbre résume son exigence de concilier liberté et égalité : « la liberté sans socialisme est le privilège et l'injustice, et le socialisme sans liberté est l'esclavage et la bestialité » (Bakounine). On y voit que l'anarchisme ne rejette pas la justice sociale : il refuse seulement qu'elle soit imposée par un État.

### 7.4 Pourquoi l'anarchisme échoue : la nécessité de l'autorité commune

L'anarchisme pose une vraie question — le pouvoir n'abuse-t-il pas toujours ? — mais sa réponse se heurte à une objection décisive, que Hobbes avait formulée un siècle et demi avant Bakounine. Supprimons toute autorité commune : que se passe-t-il ? Les hommes, égaux en forces et en désirs, entrent en concurrence pour les mêmes biens ; la défiance s'installe ; chacun, pour se protéger, doit attaquer le premier. Sans juge commun, tout différend se règle par la force, et c'est le plus fort ou le plus nombreux qui a raison. C'est le retour à l'état de nature, à la « guerre de tous contre tous » (Hobbes, Léviathan).

#### PROPRIÉTÉ

#### Thèse : la nécessité de l'État contre l'anarchisme

Contre l'anarchisme, l'État est nécessaire : seule une autorité commune et légitime garantit la sécurité des personnes, la justice dans les conflits et la protection des libertés. Son absence ne livre pas la société à l'harmonie spontanée, mais à la loi du plus fort : sans juge impartial, qui protégerait les faibles, les droits et les biens ? L'expérience historique

le confirme : là où l'État s'effondre (États dits « faillis », zones de guerre civile), ce n'est pas la liberté qui s'installe, mais la violence des seigneurs de guerre, des milices et des trafiquants. Loin d'être le mal absolu, l'État légitime est la condition du bien commun.

L'argument peut se formaliser ainsi : l'anarchiste suppose que les hommes, délivrés de l'État, coopéreront spontanément. Mais cette hypothèse est soit fausse (certains abuseront toujours de leur force), soit inutile (si les hommes étaient naturellement justes, l'État ne nuirait pas non plus). Or il suffit qu'un seul individu violent refuse la coopération pour que tous les autres soient contraints de s'armer ou de se soumettre. La conclusion de Hobbes s'impose : mieux vaut un pouvoir commun, limité par le droit, qu'aucun pouvoir du tout.

**ATTENTION** Critiquer un gouvernement n'est pas rejeter l'État

Piège redoutable dans les copies et dans le débat public : confondre la critique d'un gouvernement injuste avec le rejet de l'État lui-même. Le gouvernement est l'équipe qui exerce le pouvoir à un moment donné ; l'État est l'institution permanente qui garantit l'ordre juridique. L'attitude citoyenne consiste à réformer les institutions, à changer les gouvernants par les voies légales (élections, recours, débat public), non à détruire l'ordre républicain — car sa destruction profite toujours aux plus violents, jamais aux plus faibles.

Il faut pourtant rendre justice à l'anarchisme sur un point : il a le mérite de rappeler une vérité que le pouvoir préfère oublier, à savoir que tout pouvoir tend à l'abus. Lord Acton l'a formulé dans une phrase devenue classique : « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument » (Lord Acton). C'est précisément parce que cette tendance existe que la réponse n'est pas la suppression de l'État, mais son encadrement : l'**État de droit**, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, et surtout la **vigilance citoyenne**. L'anarchisme, ainsi, est moins une solution qu'un avertissement permanent.

**EXPÉRIENCE** Lecture guidée : Rousseau sur la force et le droit

Lisons ce passage du Contrat social : « La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. III). Analysons l'argumentation pas à pas :

1. Thèse visée : la force ne peut pas fonder le droit. Obéir parce qu'on y est contraint n'est pas obéir par devoir.
2. Premier argument : la force est un fait physique ; or un fait ne produit aucune valeur morale (du « est » on ne peut tirer un « doit être »).
3. Second argument : céder à la force est un calcul de prudence, non une obligation ; dès

que la force faiblit, la prétendue obligation s'évanouit — le « droit » du plus fort disparaît avec sa force.

4. Conséquence pour notre sujet : un État qui ne s'appuie que sur la contrainte (police, armée, peur) n'a aucune légitimité durable ; seul le consentement à une autorité reconnue comme juste transforme la soumission en obéissance. C'est la distinction légalité/légitimité, portée à son principe.

## 7.5 Conclusion citoyenne : l'attitude républicaine

Que retenir pour notre conduite ? La famille de situations de cette leçon nous invitait à consolider les attitudes citoyennes face aux comportements antirépublicains. Nous pouvons maintenant définir l'**attitude républicaine** en trois engagements :

1. **Respecter les institutions légitimes** : la constitution, les lois justes, les décisions de justice — non par peur du gendarme, mais parce qu'elles incarnent l'autorité commune sans laquelle il n'y a ni paix ni liberté.
2. **Participer à la vie publique** : voter, s'informer, débattre, s'engager dans les associations et la vie communautaire. La volonté générale ne s'exprime que si les citoyens prennent la parole ; l'abstention et l'indifférence livrent la cité aux volontés particulières.
3. **Résister légalement à l'injustice** : lorsqu'une loi ou un pouvoir devient illégitime, la réponse citoyenne n'est ni la soumission résignée ni la violence destructrice, mais les voies du droit et de la désobéissance civile assumée — recours juridiques, presse libre, manifestation pacifique — à l'exemple de ceux qui, comme Martin Luther King, ont fait plier des lois injustes sans briser l'ordre du droit.

### MÉTHODE Dissserter sur l'État : distinguer les deux questions

Devant tout sujet de dissertation sur l'État (« L'État est-il nécessaire ? », « Faut-il obéir à l'État ? », « L'État est-il un mal ? »), applique cette démarche :

1. Sépare les deux questions : « L'État est-il nécessaire ? » (problème du fondement : l'homme peut-il vivre sans autorité commune ?) et « quel État est légitime ? » (problème de la finalité : quelles fins justifient l'obéissance ?). Beaucoup de copies échouent en les mélangeant.
2. Construis le plan dialectique : thèse adverse (l'anarchisme : tout État opprime) → critique (sans État, la loi du plus fort ; Hobbes) → synthèse (un État nécessaire mais limité par le droit et la légitimité : Locke, Rousseau, l'État de droit).
3. Mobilise les distinctions : légalité/légitimité, État/gouvernement, obéissance/soumission, force/droit. Ce sont elles qui donnent de la valeur à la copie.
4. Conclut par l'attitude citoyenne : ni soumission aveugle, ni révolte destructrice, mais participation vigilante.

**EXERCICE RÉSOLU 7****Sujet de dissertation : « Faut-il obéir à l'État ? »**

Énoncé. — Sujet proposé au Baccalauréat : Faut-il obéir à l'État ? Construis la problématique et le plan détaillé de la dissertation.

**SOLUTION**

Correction détaillée.

Analyse du sujet. Le verbe « falloir » appelle une réflexion sur le devoir : la question n'est pas « obéit-on à l'État ? » (fait) mais « doit-on obéir ? » (droit). Le sujet contient une tension : obéir semble contraire à la liberté ; pourtant, sans obéissance, pas de société. Il faut donc interroger les conditions d'une obéissance légitime.

Problématique. L'obéissance à l'État est-elle un devoir absolu, ou n'est-elle due qu'à certaines conditions ? Autrement dit : qu'est-ce qui fonde l'obligation d'obéir — la force, la loi, ou la justice ?

Plan dialectique en trois parties.

I. Il semble qu'on ne doive pas obéir à l'État (thèse anarchiste). Tout pouvoir concentre la domination entre quelques mains ; l'État prétend représenter le peuple et l'asservit (Bakounine : « l'État, c'est le mal »). Obéir, c'est aliéner sa liberté ; l'histoire montre des États devenus machines d'oppression (totalitarismes, colonisation).

II. Pourtant, sans État, point de liberté du tout (critique). L'absence d'autorité commune ramène à l'état de nature, « guerre de tous contre tous » où la vie est « solitaire, misérable, dangereuse, animale et courte » (Hobbes, Léviathan). Sans juge impartial, les faibles sont livrés au plus fort. L'obéissance à une autorité commune est donc la condition de la sécurité, de la justice et des libertés : on doit obéir à l'État parce qu'il réalise le bien commun.

III. Mais on ne doit obéir qu'à l'État légitime (synthèse). La force ne fonde aucun devoir (Rousseau : « céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté »). L'obéissance n'est due qu'au pouvoir conforme à sa finalité : protection des droits (Locke), expression de la volonté générale (Rousseau), respect de l'État de droit. D'où la distinction légalité / -légitimité : face à une loi injuste, la résistance légale et la désobéissance civile peuvent être un devoir. Conclusion : il faut obéir à l'État en tant qu'il est légitime — et l'attitude citoyenne consiste à veiller à ce qu'il le demeure.

**À RETENIR****L'essentiel de la section**

- Légalité : conformité aux lois en vigueur (qualité formelle). Légitimité : reconnaissance du pouvoir comme juste et fondé (consentement, justice, volonté générale) — c'est elle qui rend l'obéissance moralement due.
- Un pouvoir peut être légal sans être légitime (lois de ségrégation, apartheid) ; la légitimité est le fondement ultime de l'obéissance.
- La finalité de l'État est le bien commun : la paix (Hobbes), la liberté (Locke), la justice (Rousseau).

- L'anarchisme (Bakounine) soutient que tout État opprime ; mais sans autorité commune, c'est le retour à la loi du plus fort. L'État de droit, non l'absence d'État, est la réponse au risque d'abus du pouvoir.
- L'attitude républicaine : respecter les institutions légitimes, participer à la vie publique, résister légalement à l'injustice.

Une dernière question s'ouvre devant nous, et elle nous conduira aux leçons suivantes : si l'État doit être légitime et limité, jusqu'où s'étend son pouvoir ? L'État peut-il tout faire au nom du bien commun — contrôler les opinions, décider du bonheur des citoyens à leur place ? Autrement dit : quelle est la justice que l'État doit réaliser, et quelles sont les limites que le pouvoir ne doit jamais franchir ? C'est toute la question de la justice et des droits de l'homme, prochaine étape de notre réflexion sur la citoyenneté.

## 8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation de débat citoyen authentique : un **débat parlementaire** simulé sur la question « Faut-il obéir à l'État en toutes circonstances ? ». À l'issue de cette séance, tu devras être capable de :

- mobiliser les théories du **contrat social** (Hobbes, Locke, Rousseau) pour analyser une situation politique concrète ;
- distinguer et articuler les notions de **légalité**, de **légitimité** et d'**État de droit** dans une argumentation ;
- comparer les positions des trois auteurs sur le droit de résistance et la désobéissance ;
- construire une argumentation philosophique orale (plaidoyer) et écrite (conclusion personnelle de 15 lignes) ;
- développer une attitude citoyenne et républicaine : écouter l'adversaire, argumenter sans invective, fonder son jugement sur des raisons et non sur des passions.

### 8.2 Situation

**La loi sur les rassemblements à Mbalmayo.**

Dans la ville de Mbalmayo, chef-lieu du département du Nyong-et-So'o, les autorités administratives, invoquant le maintien de l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes, publient un arrêté interdisant toute manifestation publique sur l'ensemble du territoire communal pour une durée indéterminée. Cet arrêté fait suite à une marche pacifique organisée par des habitants qui protestaient contre la dégradation de la route reliant la ville aux villages environnants, route dont l'état a causé plusieurs accidents mortels.

Une partie de la population juge cet arrêté **injuste** : elle estime que le droit de manifester pacifiquement fait partie des libertés civiles fondamentales et que l'autorité confond « ordre public » et « silence imposé ». Un collectif de jeunes décide alors de désobéir : ils organisent une marche malgré l'interdiction et bloquent pendant plusieurs heures la route nationale au carrefour central de la ville, provoquant des embouteillages, la fermeture des commerces et des tensions avec les forces de l'ordre.

Le débat divise la cité. Un notable déclare : « Tant qu'il y a un État, on obéit ; sinon, c'est le retour à la brousse et à la loi du plus fort. » Une étudiante réplique : « Un État qui interdit de réclamer justice ne remplit plus sa mission ; obéir aveuglément, c'est accepter l'arbitraire. » Un ancien du village propose, lui, de « retourner à la palabre » : selon lui, la loi n'a de valeur que si elle exprime la volonté de la communauté rassemblée.

**La question qui t'est posée est donc la suivante : faut-il obéir à l'État en toutes circonstances ?**

### 8.3 Consignes

La classe est divisée en trois groupes. Chaque groupe incarne un philosophe : le groupe Hobbes, le groupe Locke, le groupe Rousseau. Tu disposes de 20 minutes pour préparer, en équipe, un

plaidoyer de 5 minutes. Ce plaidoyer doit répondre, dans l'ordre, aux trois questions suivantes :

1. **Légalité et légitimité.** L'arrêté interdisant les manifestations est-il conforme à la loi (légalité)? Est-il pour autant légitime? En t'appuyant sur la théorie du contrat social de ton auteur, explique d'où vient l'autorité de l'État et ce qui fonde (ou ruine) la légitimité d'une telle décision.
2. **L'obligation d'obéir.** Selon ton auteur, le citoyen doit-il obéir à cette décision? Pourquoi? Précise si l'obéissance est absolue ou conditionnelle, et à quelles conditions.
3. **La désobéissance.** Le blocage de la route par les jeunes est-il justifié? Ton auteur reconnaît-il un droit de résistance? À quelles conditions, et avec quelles limites? Distingue bien la contestation légale (recours, pétition, palabre, élections) de la désobéissance effective.

Le débat de 30 minutes est arbitré par l'enseignant, qui joue le rôle de président de séance : chaque groupe présente son plaidoyer, puis répond aux objections des deux autres. Enfin, tu rédiges individuellement une **conclusion argumentée de 15 lignes** défendant ta position personnelle. Cette conclusion doit mobiliser **au moins deux auteurs** et les notions de **volonté générale**, de **légitimité** et d'**État de droit**.

## 8.4 Ressources à mobiliser

### À RETENIR Les outils conceptuels du débat

- Hobbes (Léviathan) : à l'état de nature, la vie de l'homme est «solitaire, misérable, dangereuse, animale et courte » ; pour échapper à la guerre de tous contre tous, les hommes aliènent leur liberté à un souverain absolu. L'obéissance est le prix de la paix ; toute désobéissance rouvre la porte de l'anarchie.
- Locke (Traité du gouvernement civil) : les hommes possèdent des droits naturels (vie, liberté, propriété) antérieurs à l'État. Le pouvoir est une fiducie : il est délégué pour protéger ces droits. Si le gouvernement trahit sa mission, il se dissout et le peuple peut lui résister.
- Rousseau (Du contrat social) : la souveraineté appartient au peuple ; la loi n'est légitime que si elle exprime la **volonté générale**, qui vise l'intérêt commun et non les intérêts particuliers. «L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Rousseau, Du contrat social, Livre I, Chapitre 8).
- Distinctions clés : légalité (conformité à la règle positive) ≠ légitimité (fondement moral de l'autorité) ; État de droit (l'État lui-même est soumis au droit) ≠ État fort (puissance de contrainte) ; anarchie (absence de pouvoir, règne de la force) ≠ contestation républicaine (usage des voies légales).

## 8.5 Démarche et corrigé commenté

**EXERCICE RÉSOLU 8** Débat parlementaire : faut-il obéir à l'État en toutes circonstances ?

Énoncé : à partir de la situation de Mbalmayo, construis le plaidoyer de chaque groupe (Hobbes, Locke, Rousseau), puis rédige une conclusion personnelle argumentée mobilisant au moins deux auteurs et les notions de volonté générale, légitimité et État de droit.

**SOLUTION**

Étape 1 : le plaidoyer hobbesien.

Le groupe Hobbes commence par rappeler le fondement de l'État : sans pouvoir commun capable de tenir chacun en respect, la société retombe dans la guerre de tous contre tous. (1) Légitimité : l'arrêté est légitime dès lors qu'il émane du souverain institué par le pacte ; le souverain, précisément parce qu'il n'est pas partie au contrat mais en est le produit, ne peut pas être injuste au sens strict — l'injustice suppose une règle commune violée, et c'est le souverain qui pose la règle civile. (2) Obéissance : oui, il faut obéir, car l'alternative n'est pas entre une bonne et une mauvaise loi, mais entre la loi et le chaos. Le notable qui craint « le retour à la loi du plus fort » parle en hobbesien. (3) Désobéissance : le blocage de la route est injustifiable ; en brisant l'ordre public, les jeunes font exactement ce que l'État existe pour empêcher. Seule exception chez Hobbes : si l'État menace directement ta vie, le droit de te défendre subsiste, car la conservation de soi est inaliénable. Or ici, l'arrêté ne menace la vie de personne.

Étape 2 : le plaidoyer lockéen.

Le groupe Locke renverse la perspective. (1) Légitimité : le pouvoir politique n'est qu'une fiducie confiée pour protéger les droits naturels — vie, liberté, propriété. La liberté d'expression et de réunion pacifique relève de ces libertés fondamentales. Un arrêté qui interdit toute manifestation pour une durée indéterminée, afin d'étouffer une revendication légitime (une route mortelle), dépasse la mission confiée : il est peut-être légal en apparence, mais il est illégitime. (2) Obéissance : l'obéissance est conditionnelle ; on obéit à l'État parce qu'il protège nos droits, non parce qu'il est fort. (3) Désobéissance : Locke reconnaît un droit de résistance lorsque le pouvoir devient arbitraire. Mais attention à la rigueur : chez Locke, la résistance légitime est celle du peuple face à une trahison durable du gouvernement, non celle de quelques individus pour un grief isolé. Le groupe lockéen doit donc nuancer : la contestation est fondée, mais le blocage de la route, qui lèse la liberté et la propriété d'autrui, est une voie discutable ; les recours légaux (pétition, saisine du juge, élections) doivent être épuisés d'abord.

Étape 3 : le plaidoyer rousseauiste.

Le groupe Rousseau pose la question décisive : cet arrêté exprime-t-il la volonté générale ? (1) Légitimité : une règle décidée par une autorité administrative pour faire taire une partie de la population exprime une volonté particulière, non la volonté générale qui vise l'intérêt commun de tous. L'ancien qui propose « la palabre » a raison sur le principe : la loi authentique suppose que le peuple soit associé à sa formation. L'arrêté est donc légal mais non légitime au sens fort. (2) Obéissance : « l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » — mais précisément, on ne s'est pas prescrit cet arrêté. L'obéissance n'est due qu'aux lois expression de la volonté générale. (3) Désobéissance : Rousseau ne donne pas de mode d'emploi de la révolte ; il invite à réactiver la souveraineté populaire

par les voies politiques (délibération, élection, révision des lois). Le groupe peut donc défendre la cause des jeunes tout en critiquant leur méthode : bloquer la route, c'est faire prévaloir une volonté particulière par la force, ce qui contredit l'esprit même de la volonté générale.

Étape 4 : le débat.

Le président de séance fait s'affronter les objections : le groupe Hobbes accuse Locke et Rousseau d'ouvrir la voie à l'anarchie (qui décide qu'une loi est « illégitime » ? chacun ? alors plus de loi du tout) ; les groupes Locke et Rousseau rétorquent que l'obéissance absolue fait du citoyen un sujet et légitime tous les arbitraires ; Rousseau reproche à Hobbes de confondre la force avec le droit ; Locke reproche à Rousseau de sous-estimer les droits individuels face à la majorité.

Étape 5 : exemple de conclusion personnelle (15 lignes).

« Non, il ne faut pas obéir à l'État en toutes circonstances, mais il ne faut pas non plus désobéir n'importe comment. Avec Hobbes, je reconnais que l'État est la condition de la paix : sans lui, c'est la guerre de tous contre tous, et le blocage des routes le rappelle douloureusement aux commerçants de Mbalmayo. Mais la paix n'est pas le silence de l'injustice. Avec Locke, j'affirme que le pouvoir est une fiducie destinée à protéger nos droits naturels : un arrêté qui interdit indéfiniment toute manifestation trahit cette mission et perd sa légitimité, même s'il conserve l'apparence de la légalité. Avec Rousseau enfin, je soutiens qu'une loi n'oblige pleinement que si elle exprime la volonté générale, c'est-à-dire l'intérêt commun délibéré, et non la volonté particulière d'une autorité soucieuse de sa tranquillité. La désobéissance des jeunes est donc compréhensible dans sa cause, mais critiquable dans sa forme : dans un État de droit, la contestation doit emprunter d'abord les voies légales — recours, pétition, palabre, urnes —, car bloquer la route, c'est imposer par la force une volonté particulière, exactement ce que l'on reproche à l'autorité. Le vrai citoyen n'est ni le sujet obéissant ni le rebelle permanent : c'est celui qui exige que l'État soit ce qu'il doit être, un pouvoir légitime au service de la liberté de tous. »

#### ATTENTION Pièges à éviter pendant le débat

- Ne confonds pas **légalité** et **légitimité** : une règle peut être formellement légale et moralement illégitime — c'est toute la force de la distinction.
- Ne fais pas de Hobbes un partisan de la tyrannie : son absolutisme vise la paix civile, non l'arbitraire, et il conserve à chacun le droit de défendre sa propre vie.
- Ne prête pas à Rousseau un droit de révolte individuelle : la volonté générale n'est pas la somme des caprices particuliers, et la désobéissance au nom de son seul intérêt est précisément ce qu'elle condamne.
- Ne confonds pas contestation républicaine et anarchie : refuser une loi injuste par les voies du droit, c'est encore respecter l'État de droit ; nier tout pouvoir commun, c'est l'anarchie.

## 8.6 Bilan de l'activité

Ce débat parlementaire t'a permis de constater que la question de l'obéissance à l'État n'admet pas de réponse simple, parce qu'elle engage le fondement même du pouvoir politique. Trois grandes réponses se sont affrontées : pour Hobbes, l'obéissance est la condition de la paix et la désobéissance ouvre la porte à l'anarchie ; pour Locke, l'obéissance est conditionnée par le respect des droits naturels, et la résistance devient légitime lorsque le pouvoir trahit sa mission ; pour Rousseau, seule oblige pleinement la loi qui exprime la volonté générale, ce qui fait de la participation du peuple le cœur de la légitimité. Tu as également appris à manier la distinction décisive entre légalité et légitimité, et à comprendre que l'**État de droit** — un État lui-même soumis au droit — offre au citoyen des voies de contestation qui ne détruisent pas l'ordre politique mais le perfectionnent. Enfin, en plaidant pour un auteur puis en rédigeant ta propre conclusion, tu as exercé la vertu cardinale du citoyen républicain : juger par des raisons, écouter l'adversaire, et défendre la liberté sans renier la loi — comme dans la palabre africaine, où la parole de chacun ne vaut que si elle vise la concorde de tous.

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 9.1 Méthode 1 : Définir et analyser les fondements théoriques de l'État

#### MÉTHODE Comment analyser les fondements théoriques de l'État dans une dissertation

Face à un sujet portant sur la définition ou le fondement de l'État, voici la démarche à suivre :

1. Dégager le sens du mot **État** : distinguer l'**État** (institution politique souveraine) de la **nation** (communauté culturelle), du **gouvernement** (personnel politique qui passe) et du **pouvoir** (capacité de contrainte). Cette distinction préalable évite le hors-sujet.
2. Identifier le présupposé du sujet : tout sujet sur le fondement de l'État suppose que l'État a besoin d'être justifié. Demande-toi : pourquoi obéit-on à l'État ? Par peur, par intérêt, par **consentement** ?
3. Mobiliser la théorie du **contrat social** : exposer l'**état de nature** comme hypothèse méthodologique (et non comme réalité historique), puis le passage à l'état civil.
4. Confronter au moins deux auteurs : Hobbes (fondement : la peur de la mort violente), Locke (fondement : la protection des **droits naturels**), Rousseau (fondement : la **volonté générale**).
5. Problématiser : le fondement de l'État est-il la force légitime, le consentement des individus, ou la volonté collective ?
6. Conclure en répondant nettement à la question posée, sans énumérer les auteurs comme dans un catalogue.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Dissertation : L'État repose-t-il sur la force ou sur le consentement ?

Énoncé : L'État repose-t-il sur la force ou sur le consentement ?

#### SOLUTION

1. Analyse du sujet et problématisation. Le sujet oppose deux termes : la **force** (contrainte physique, monopole de la violence légitime selon Max Weber) et le **consentement** (accord libre des individus, thématiqué par les contractualistes). Le présupposé à interroger : ces deux fondements s'excluent-ils nécessairement ? Problématique : si l'État dispose du monopole de la force, qu'est-ce qui rend cette force légitime et la distingue de la pure violence ? Le consentement des gouvernés suffit-il à fonder l'obéissance, ou l'État a-t-il toujours besoin de la contrainte ?

## 2. Plan détaillé.

Première partie — L'État ne peut se passer de la force. D'abord, l'État se définit par le monopole de la violence légitime : sans force, aucune loi n'est respectée. Ensuite, Hobbes montre dans le Léviathan que les pactes sans l'épée ne sont que des paroles : c'est la crainte du souverain qui rend les engagements efficaces. Enfin, l'expérience le confirme : un État sans police ni armée s'effondre dans le désordre, comme le montrent les situations d'anarchie où les groupes armés remplacent l'autorité publique.

Deuxième partie — Mais la force seule ne fonde pas un État, elle fonde une tyrannie. D'abord, la force ne crée pas de droit : Rousseau le démontre dans le Contrat social, « la force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. III). Obéir par peur n'est pas obéir par devoir. Ensuite, Locke montre que le pouvoir politique est fondé sur le consentement des individus qui renoncent à une partie de leur liberté naturelle pour protéger leurs droits. Enfin, un pouvoir purement fondé sur la force est instable : il tombe dès que la force faiblit, car nul ne lui doit obéissance.

Troisième partie — La force légitime est une force consentie. D'abord, la synthèse se trouve chez Rousseau : la **volonté générale** transforme la force en droit, car le citoyen n'obéit qu'à des lois qu'il s'est prescrites à lui-même. Ensuite, l'**État de droit** institutionnalise cette synthèse : la force publique n'agit que dans le cadre de lois consenties et contrôlées. Enfin, au plan pratique, la stabilité d'un État — au Cameroun comme ailleurs — dépend de l'adhésion des citoyens à ses institutions : la contrainte sans légitimité engendre la révolte, la légitimité sans force engendre l'impuissance.

3. Conclusion. L'État repose donc sur les deux termes, mais hiérarchisés : la force est son instrument nécessaire, le consentement est son fondement propre. Une force non consentie n'est que violence ; un consentement sans force reste lettre morte. L'État légitime est celui qui convertit la puissance en autorité par l'accord des citoyens.

## 9.2 Méthode 2 : Comparer les conceptions du contrat social

### MÉTHODE

#### Comment construire une comparaison Hobbes / Locke / Rousseau

1. Dégager la structure commune : les trois auteurs partagent le même schéma (**état de nature** ⇒ pacte ⇒ état civil). Le comparatif porte sur le contenu de chaque moment, non sur le schéma.
2. Construire un tableau de comparaison avec des critères fixes : (a) description de l'état de nature ; (b) motif de sortie ; (c) ce à quoi l'individu renonce ; (d) nature du souverain ; (e) droit de résistance.
3. Éviter le plan catalogue (une partie par auteur sans lien) : préférer un plan par critères, où chaque partie confronte les trois positions.
4. Dégager l'enjeu philosophique de la divergence : absolu ou limité, le pouvoir ? Le

peuple est-il souverain ou simple bénéficiaire de la protection ?

5. Conclure par un jugement nuancé : quelle conception protège le mieux la liberté, et à quelles conditions ?

### EXERCICE RÉSOLU 10 Dissertation : Le contrat social fonde-t-il un pouvoir absolu ou un pouvoir limité ?

Énoncé : Le pacte social doit-il instituer un pouvoir absolu ou un pouvoir limité ?

#### SOLUTION

1. Problématisation. Tous les contractualistes admettent que l'État naît d'un accord. Mais cet accord aboutit-il à transférer tout le pouvoir à un souverain absolu (Hobbes) ou à déléguer un pouvoir limité et révocable (Locke, Rousseau) ? Problématique : la sécurité exige-t-elle l'absolutisme, ou la liberté exige-t-elle la limitation du pouvoir ?

2. Tableau de comparaison préalable.

| Critère               | Hobbes                              | Locke                                              | Rousseau                                           |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>État de nature</b> | Guerre de tous contre tous          | Paix mais insécurité des droits                    | Bonheur primitif, corrompu par la société          |
| Motif du pacte        | Peur de la mort violente            | Protéger la <b>pro-priété</b> et la liberté        | Préserver la liberté dans l'association            |
| Ce qui est cédé       | Tous les droits (sauf la vie)       | Seul le pouvoir de faire exécuter la loi naturelle | La totalité, mais à la communauté entière          |
| <b>Souverain</b>      | Le Léviathan, absolu et indivisible | Pouvoir limité, séparable, révocable               | Le peuple, détenteur de la <b>volonté générale</b> |
| Droit de résistance   | Interdit (sauf menace de mort)      | Droit de résistance à la tyrannie                  | Le peuple peut toujours changer les lois           |

3. Plan rédigé.

Première partie — La logique absolutiste de Hobbes. L'état de nature hobbesien est un état de guerre permanente où, l'homme étant «un loup pour l'homme » (Hobbes, Du citoyen, épître dédicatoire, citant Plaute), la vie est misérable. Pour en sortir, les individus aliènent tous leurs droits à un souverain tiers, le Léviathan, dont le pouvoir doit être absolu : un pouvoir limité serait un pouvoir contestable, donc un retour à la guerre civile. La force de cette thèse : elle prend au sérieux le mal radical dont l'État nous délivre.

Deuxième partie — La critique libérale : Locke et la limitation du pouvoir. Locke objecte que l'état de nature n'est pas un état de guerre : les hommes y possèdent des **droits natu-**

rels (vie, liberté, propriété) que seule l'absence de juge commun rend précaires. Le pacte ne crée donc pas le droit, il le garantit. Conséquence : le pouvoir est fiduciaire, limité à sa fin, et le peuple conserve un droit de résistance si le gouvernement trahit sa mission. Demander aux hommes de tout céder à un souverain absolu serait, selon l'argument lockeen, aussi absurde que de se protéger des renards en se livrant aux lions.

Troisième partie — La solution rousseauiste : la **souveraineté populaire**. Rousseau dépasse l'alternative : le pacte aliène tout, mais à la communauté elle-même, de sorte que chacun, « s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'au-paravant » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. VI). Le pouvoir est absolu comme souveraineté (la volonté générale ne peut errer sur le bien commun), mais limité comme gouvernement (simple exécutant, révocable). C'est le fondement de la démocratie moderne et des constitutions qui, comme celle du Cameroun, proclament que la souveraineté appartient au peuple.

4. Conclusion. Le pacte social n'implique pas nécessairement l'absolutisme : Hobbes sacrifie la liberté à la sécurité, tandis que Locke et Rousseau montrent qu'un pouvoir n'est légitime que limité par sa fin — la protection des droits et l'expression de la volonté générale. L'histoire des totalitarismes invite à retenir cette leçon : tout pouvoir sans limite finit par détruire ce qu'il devait protéger.

### 9.3 Méthode 3 : Mener l'explication analytique d'un texte

#### MÉTHODE Comment expliquer un texte de philosophie politique (méthode en 5 étapes)

1. Lire et situer : identifier l'auteur, l'œuvre, le courant (contractualisme), et le problème traité.
2. Dégager la thèse en une phrase : que soutient l'auteur ? (Ex. : Rousseau affirme que la force ne crée aucun droit.)
3. Reconstituer l'argumentation : repérer les étapes du raisonnement (prémisses, distinction conceptuelle, exemple, conclusion). Suivre le texte dans son ordre.
4. Expliquer les concepts clés : définir chaque terme technique (**droit du plus fort**, **obéissance**, **devoir**) et montrer comment l'auteur l'emploie.
5. Discuter brièvement : en conclusion, évaluer la portée et les limites de la thèse (une objection possible, un prolongement), sans transformer le commentaire en dissertation personnelle.

Règle d'or : on explique le texte, on ne le paraphrase pas. Chaque citation doit être suivie d'une analyse qui en dégage l'argument.

## EXERCICE RÉSOLU 11

## Commentaire de texte : Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. III

Énoncé : Expliquer le texte suivant : «Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. III, Du droit du plus fort).

## SOLUTION

1. Situation et thèse. Ce texte ouvre le chapitre III du livre I du Contrat social (1762). Rousseau y examine une prétendue justification du pouvoir politique : le **droit du plus fort**. Sa thèse est claire : la force ne peut jamais fonder un droit, car elle n'engendre aucune obligation morale.

2. Analyse du mouvement argumentatif.

Premier moment : l'énoncé de la thèse. «Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître » : Rousseau part d'un constat empirique — toute domination fondée sur la seule force est fragile, car la force s'use et peut être renversée par une force supérieure. Pour durer, le pouvoir doit donc «transformer sa force en droit et l'obéissance en devoir » : la distinction conceptuelle est décisive. Le droit est une norme légitime, le devoir une obligation morale ; la force, elle, n'est qu'un fait. Le passage du fait au droit est précisément ce que la force seule ne peut accomplir.

Deuxième moment : la dénonciation ironique. Rousseau relève que le «droit du plus fort » est «pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe » : ceux qui gouvernent par la force prétendent en faire un droit. Mais l'expression elle-même est contradictoire : un droit qui se réduit à la force n'est pas un droit, c'est un constat de fait.

Troisième moment : la démonstration. L'argument central tient en deux prémisses. (a) «La force est une puissance physique » : elle appartient à l'ordre de la nature et de la nécessité, non à l'ordre moral. Or on ne peut déduire un devoir d'un fait physique — c'est là l'impossibilité de fonder la morale sur la nature. (b) «Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté » : obéir au plus fort n'est pas un acte libre, c'est au mieux un calcul de prudence. Or un devoir suppose la volonté : on ne peut être obligé que de ce qu'on accomplit librement. Conclusion implicite mais rigoureuse : l'obéissance contrainte n'a aucune valeur morale, donc la force ne fonde aucune **légitimité**.

3. Portée et discussion. Ce texte établit le principe de toute philosophie politique moderne : la légitimité se distingue de la puissance. Un régime qui ne repose que sur la force — une dictature militaire, par exemple — n'obtient que la soumission, jamais l'adhésion. On peut toutefois objecter que Rousseau décrit un idéal normatif : dans les faits, nombre d'États se maintiennent longtemps par la contrainte. Mais c'est justement la force du texte : il ne dit pas que la force ne dure pas, il dit qu'elle ne fonde rien — distinction entre la durée effective et la légitimité.

## 9.4 Méthode 4 : Évaluer le rôle de l'État dans une société donnée

### MÉTHODE Comment évaluer concrètement le rôle de l'État

1. Rappeler les fonctions théoriques de l'État : garantir la sécurité (Hobbes), protéger les **libertés civiles** et les **droits naturels** (Locke), réaliser la **volonté générale** (Rousseau), maintenir l'**État de droit**.
2. Définir l'**État de droit** : État soumis à son propre droit — primauté de la Constitution, **séparation des pouvoirs** (Montesquieu), égalité devant la loi, justice indépendante.
3. Confronter la théorie à une réalité sociopolitique : choisir un exemple précis (fonctionnement des institutions camerounaises, accès à la justice, liberté de la presse) et l'analyser sans polémique partisane : le philosophe juge au nom de concepts, non de camps.
4. Identifier les écarts entre idéal et réalité : corruption, tribalisme dans l'accès aux fonctions publiques, faiblesse des contre-pouvoirs.
5. Formuler un jugement argumenté : dans quelle mesure l'État remplit-il sa finalité ? Quelles conditions renforcer ?

### EXERCICE RÉSOLU 12 Dissertation : L'État est-il le garant des libertés ou une menace pour elles ?

Énoncé : L'État est-il le protecteur ou l'ennemi des libertés individuelles ?

#### SOLUTION

1. Problématisation. Le sujet oppose deux images de l'État : protecteur des libertés (thèse libérale) ou machine oppressive (thèse libertaire). Le présupposé commun : l'État dispose d'une puissance qui peut servir ou desservir la liberté. Problématique : la même puissance qui protège les libertés peut-elle les étouffer, et à quelles conditions l'État reste-t-il du côté de la liberté ?

2. Plan détaillé.

Première partie — Sans État, point de liberté effective. D'abord, la liberté sans protection se détruit elle-même : dans l'état de nature hobbesien, chacun a un droit illimité sur tout, donc personne n'est libre de rien, car la crainte règne partout. Ensuite, Locke montre que les droits naturels restent précaires sans juge commun : la liberté a besoin de lois connues et d'une justice impartiale. Enfin, concrètement, là où l'État s'effondre (États faillis, zones contrôlées par des groupes armés), ce ne sont pas les libertés qui fleurissent, mais l'arbitraire des plus forts : l'école fermée, la route insécurisée, le commerce racketté.

Deuxième partie — Mais l'État peut devenir le premier oppresseur. D'abord, détenteur du monopole de la violence, l'État possède l'instrument même de l'oppression : censure,

détentions arbitraires, lois d'exception. Ensuite, la leçon de l'histoire : les totalitarismes du XX<sup>e</sup> siècle montrent qu'un État peut, au nom de l'ordre ou de la volonté générale dévoyée, anéantir toutes les libertés. Enfin, même Rousseau, pourtant défenseur de la souveraineté populaire, reconnaît que le gouvernement tend naturellement à usurper la souveraineté : le pouvoir corrompt celui qui l'exerce sans contrôle.

Troisième partie — La solution : l'**État de droit**. D'abord, la distinction décisive n'est pas entre plus ou moins d'État, mais entre État arbitraire et État de droit : dans l'État de droit, la puissance publique est elle-même soumise à la loi. Ensuite, les mécanismes de protection : séparation des pouvoirs selon Montesquieu — «il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (Montesquieu, De l'esprit des lois, livre XI, chap. IV) —, justice indépendante, libertés civiles constitutionnellement garanties. Enfin, la vigilance citoyenne demeure indispensable : un État de droit ne se décrète pas, il se construit et se défend, par la presse libre, l'élection honnête et l'engagement civique de chacun.

3. Conclusion. L'État est donc ambivalent : condition nécessaire des libertés, il en est aussi la menace permanente. Tout dépend de sa forme : soumis au droit et contrôlé par les citoyens, il protège ; abandonné à lui-même, il opprime. La liberté n'a pas d'ennemi plus redoutable qu'un État sans frein, ni d'allié plus sûr qu'un État de droit.

## 9.5 Méthode 5 : Distinguer légitimité et légalité, et analyser le risque de l'anarchie

### MÉTHODE

Comment traiter un sujet sur la finalité de l'État (légitimité, légalité, anarchie)

1. Définir séparément les deux notions : la **légalité** est la conformité d'un acte aux lois en vigueur ; la **légitimité** est la conformité d'un pouvoir à des principes supérieurs (consentement, justice, volonté générale).
2. Montrer leur indépendance : un pouvoir peut être légal sans être légitime (lois injustes votées régulièrement) et une résistance peut être illégale mais légitime (**désobéissance civile**).
3. Articuler les deux à la finalité de l'État : l'État accomplit sa fin quand la légalité exprime la légitimité — quand les lois traduisent la volonté générale.
4. Analyser l'**anarchie** : ne pas la confondre avec le désordre pur ; chez les théoriciens anarchistes, c'est une thèse politique (la société sans État est possible). L'évaluer à la lumière de Hobbes : l'absence d'autorité commune ramène à la guerre de tous.
5. Conclure sur la condition de l'obéissance citoyenne : on doit obéir à l'État légitime ; l'attitude républicaine n'est ni la soumission aveugle ni la révolte systématique.

**EXERCICE RÉSOLU 13** Dissertation : Faut-il toujours obéir à l'État ?

Énoncé : Faut-il toujours obéir à l'État ?

**SOLUTION**

1. Problématisation. Le mot toujours est le cœur du sujet : il invite à chercher s'il existe des cas légitimes de désobéissance. Le présupposé : l'obéissance à l'État est un devoir, mais tout devoir a-t-il des limites ? Problématique : l'obéissance au pouvoir politique est-elle inconditionnelle, ou dépend-elle de la **légitimité** de ce pouvoir ?

2. Plan détaillé.

Première partie — L'obéissance est le fondement de la vie civile. D'abord, sans obéissance aux lois, la société retourne à l'état de nature : Hobbes montre que le pire des gouvernements vaut encore mieux que la guerre de tous contre tous. Ensuite, l'obéissance est rationnelle : en obéissant, j'obéis à des règles qui me protègent moi-même ; le code de la route contraint ma liberté de conduire mais garantit ma vie. Enfin, l'attitude citoyenne suppose le respect des institutions : contester l'État à chaque loi qui nous déplaît, c'est dissoudre le pacte social et ouvrir la voie à l'anarchie, où ne triomphe jamais la justice mais la force des plus violents.

Deuxième partie — Mais l'obéissance n'est pas absolue : la distinction légalité/légitimité. D'abord, la légalité ne suffit pas à fonder le devoir d'obéir : des lois peuvent être régulières et injustes — les lois de l'apartheid en Afrique du Sud étaient légales, elles n'en étaient pas moins contraires à la dignité humaine. Ensuite, Locke fonde un **droit de résistance** : quand le gouvernement trahit sa mission de protection des droits naturels, il se met en état de guerre avec le peuple, et l'obéissance cesse d'être un devoir. Enfin, la **désobéissance civile**, théorisée par Henry David Thoreau dans *La Désobéissance civile* (1849), montre qu'on peut refuser une loi injuste tout en respectant l'idée même de loi : le désobéisseur civil accepte la sanction, témoignant ainsi qu'il combat une loi, non la loi.

Troisième partie — Obéir à l'État légitime, résister à la tyrannie : une éthique du discernement. D'abord, le critère de l'obéissance est la légitimité : on doit obéir aux lois conformes à la volonté générale et aux droits de l'homme. Ensuite, la résistance elle-même doit rester ordonnée à la restauration du droit, non à la destruction de l'État : la révolte qui ne vise que le pouvoir pour le pouvoir reproduit l'arbitraire qu'elle dénonce. Enfin, le citoyen mature n'est ni le sujet docile ni le rebelle permanent : il est celui qui juge, qui obéit par conviction et non par peur, et qui n'utilise la résistance qu'en dernier recours, lorsque les voies légales sont épuisées.

3. Conclusion. On ne doit donc pas toujours obéir à l'État : on doit obéir à l'État en tant qu'il est légitime, c'est-à-dire garant des droits et expression de la volonté générale. L'obéissance aveugle fait le complice, la désobéissance systématique fait l'anarchiste ; entre les deux, la liberté du citoyen consiste dans le jugement éclairé.

## 9.6 Méthode 6 : Adopter une attitude citoyenne et républicaine dans la réflexion philosophique

## MÉTHODE

## Comment mobiliser la philosophie politique pour former le jugement citoyen

1. Identifier l'attitude antirépublicaine dans une situation donnée : **tribalisme** électoral, fraude, refus de l'impôt, violence contre les symboles de l'État, corruption.
2. Nommer le principe philosophique violé : le tribalisme viole l'universalité de la **volonté générale** (qui vise le bien commun, non l'intérêt d'un groupe) ; la fraude viole l'égalité devant la loi ; la corruption détruit la **confiance** sans laquelle aucun pacte social ne tient.
3. Argumenter sans moraliser : montrer rationnellement pourquoi l'attitude antirépublicaine se retourne contre son auteur (celui qui fraude une élection détruit l'instrument qui pourrait un jour le protéger).
4. Proposer l'attitude citoyenne correspondante : participation électorale, paiement de l'impôt comme contribution au bien commun, recours aux voies légales de contestation, esprit critique envers les rumeurs communautaristes.
5. Ancrer dans le contexte : la **palabre** africaine, instance traditionnelle de délibération publique, montre que la recherche du consensus communautaire n'est pas étrangère à nos cultures — la citoyenneté moderne prolonge cette exigence à l'échelle de la nation.

## EXERCICE RÉSOLU 14

## Dissertation : Le tribalisme est-il compatible avec la citoyenneté ?

Énoncé : L'appartenance ethnique peut-elle fonder le choix politique du citoyen ?

## SOLUTION

1. Problématisation. Le sujet oppose deux logiques : la logique ethnique (solidarité de groupe, vote pour «un fils du village») et la logique citoyenne (choix fondé sur le bien commun). Problématique : la citoyenneté suppose-t-elle le dépassement des appartenances particulières, ou peut-elle les composer harmonieusement ?

2. Plan détaillé.

Première partie — La logique ethnique et ses raisons apparentes. D'abord, l'appartenance communautaire est une réalité affective et culturelle : la langue, les coutumes, la solidarité du village structurent l'identité de chacun, et il serait absurde de demander au citoyen de renier ce qu'il est. Ensuite, le vote ethnique se justifie parfois comme stratégie de protection : dans une compétition politique perçue comme un partage des ressources entre groupes, voter pour les siens semble rationnel. Enfin, les traditions africaines de gouvernement communautaire, comme la palabre, montrent que le politique a longtemps été pensé à l'échelle du lignage.

Deuxième partie — Mais le tribalisme détruit la citoyenneté. D'abord, il contredit le concept même de volonté générale : chez Rousseau, la volonté générale vise l'intérêt

commun et se corrompt dès que des « associations partielles » imposent leurs volontés particulières — le vote ethnique est précisément une volonté particulière déguisée en choix politique. Ensuite, il détruit l'égalité citoyenne : si l'accès aux fonctions publiques dépend de l'origine et non de la compétence, la nation cesse d'être une communauté de citoyens pour devenir une juxtaposition de clans rivaux. Enfin, ses effets sont catastrophiques : le tribalisme instrumentalise les identités, nourrit les frustrations et prépare les conflits — l'histoire africaine contemporaine en offre de tragiques illustrations.

Troisième partie — Concilier appartenance et citoyenneté. D'abord, la citoyenneté n'exige pas l'effacement des identités mais leur subordination au bien commun : on peut être fier de sa culture et voter selon des critères universels (compétence, intégrité, programme). Ensuite, la volonté générale ne supprime pas la diversité, elle l'organise : un État juste garantit à chaque communauté le respect de sa culture, précisément parce qu'il traite tous les citoyens également. Enfin, la sagesse de la palabre elle-même peut servir de modèle : elle visait le consensus de la communauté entière, non le triomphe d'une fraction — la nation camerounaise, riche de plus de deux cents groupes ethniques, a besoin de cette même exigence d'unité dans la diversité.

3. Conclusion. L'appartenance ethnique est un fait respectable, mais elle ne peut fonder le choix politique sans détruire la citoyenneté : voter, c'est délibérer sur le bien de tous, non servir les siens. Le citoyen authentique n'abolit pas son identité ; il la dépasse vers l'universel, seul fondement possible du vivre-ensemble.

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre **État**, **gouvernement** et **nation**. L'État est l'institution permanente ; le gouvernement est l'équipe passagère qui l'administre ; la nation est la communauté humaine. Écrire « l'État de Paul Biya » est un contresens : on parle du gouvernement ou du régime. Cette confusion ruine toute l'analyse.
2. Présenter l'**état de nature** comme un fait historique. Chez Hobbes, Locke et Rousseau, l'état de nature est une hypothèse méthodologique pour penser ce que l'État justifie, non la description d'une époque réelle. Écrire « autrefois, les hommes vivaient dans l'état de nature » trahit les trois auteurs.
3. Inventer des citations ou mal les attribuer. « L'homme est un loup pour l'homme » se rattache à Hobbes (qui cite Plaute) ; on ne peut pas l'attribuer à Rousseau, qui soutient la thèse inverse (la bonté naturelle de l'homme). En cas de doute sur la formulation exacte, reformule la thèse sans guillemets : un contresens sur un auteur est sanctionné plus sévèrement qu'une paraphrase prudente.
4. Faire un plan catalogue sans problématique. Aligner « I. Hobbes, II. Locke, III. Rousseau » sans question directrice n'est pas une dissertation mais un résumé de cours. Toute copie doit partir d'un paradoxe (ex. : obéir à l'État est-il renoncer à sa liberté ou la condition de sa liberté ?) et chaque partie doit y répondre.

5. Confondre **légalité** et **légitimité**, et **anarchie** et désordre. Une loi injuste peut être légale sans être légitime ; et l'anarchisme est une doctrine politique argumentée, non un synonyme de chaos. Traiter l'anarchie comme simple « pagaille » révèle une méconnaissance du sujet et empêche d'évaluer sérieusement la finalité de l'État.

## 10 EXERCICES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 4 QCM : les fondements de l'État

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la bonne lettre et justifie brièvement ton choix.

1. Selon Hobbes, l'état de nature est :

- a) un état de paix et d'abondance ;
- b) un état de « guerre de tous contre tous » ;
- c) un état de liberté parfaite garantie par la loi naturelle.

2. Pour Rousseau, la volonté générale est :

- a) la somme des volontés particulières ;
- b) la volonté du souverain absolu ;
- c) la volonté qui vise l'intérêt commun et qui est toujours droite.

3. Selon Locke, si le gouvernement viole les droits naturels des citoyens, ceux-ci :

- a) doivent obéir sans discuter ;
- b) disposent d'un droit de résistance ;
- c) retournent immédiatement à l'état de nature sans aucune solution.

4. Un État de droit est un État dans lequel :

- a) le chef de l'État décide seul de toutes les lois ;
- b) la puissance publique elle-même est soumise au droit ;
- c) il n'existe aucune loi écrite.

#### EXERCICE 5 Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en deux ou trois lignes.

1. Pour Hobbes, le souverain issu du contrat est lui-même engagé par le contrat et peut être renversé par le peuple.
2. Chez Locke, les hommes renoncent à tous leurs droits naturels en entrant dans la société civile.
3. La volonté générale, chez Rousseau, peut se confondre avec la volonté de la majorité

numérique.

4. La légalité d'un pouvoir suffit toujours à garantir sa légitimité.
5. L'anarchie désigne l'absence d'État et d'autorité politique.

#### EXERCICE 6 Définis les notions

Rédige une définition précise et personnelle (trois à cinq lignes) de chacune des notions suivantes, en illustrant chacune d'un exemple :

1. la **souveraineté** ;
2. le **contrat social** ;
3. la **volonté générale** ;
4. l'**État de droit**.

#### EXERCICE 7 Distingue les notions

En une dizaine de lignes pour chaque couple, explique la différence entre les notions suivantes, en montrant pourquoi il serait dangereux de les confondre :

1. **légalité** et **légitimité** ;
2. **volonté générale** et **volonté de tous** (chez Rousseau) ;
3. **État** et **gouvernement** ;
4. **anarchie** (absence d'autorité) et **liberté politique**.

## 10.2 Je m'entraîne

#### EXERCICE 8 Reformule la thèse

Voici trois thèses étudiées dans la leçon. Pour chacune : (a) reformule-la avec tes propres mots en cinq lignes maximum ; (b) donne un argument qui la soutient ; (c) formule une objection possible.

1. Hobbes : seule la crainte d'un pouvoir souverain et absolu peut arracher les hommes à la guerre de tous contre tous.
2. Locke : l'État n'a d'autre fin que la conservation des droits naturels des individus (vie, liberté, propriété).

3. Rousseau : obéir à la volonté générale, c'est obéir à une loi qu'on s'est prescrite à soi-même, donc rester libre.

**EXERCICE 9 Analyse de citation : Hobbes**

Analyse la citation suivante en quatre étapes : (1) dégage l'idée principale ; (2) explique les termes importants ; (3) montre comment elle s'inscrit dans la doctrine de l'auteur ; (4) discute sa pertinence.

« Sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, les hommes sont dans cette condition qu'on appelle guerre, et cette guerre est une guerre de chacun contre chacun. » (Hobbes, Léviathan)

**EXERCICE 10 Analyse de citation : Rousseau**

Analyse la citation suivante selon la même méthode en quatre étapes, puis réponds à la question complémentaire : en quel sens peut-on dire que la liberté politique suppose l'obéissance à la loi ?

« L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » (Rousseau, Du contrat social)

**EXERCICE 11 Compare les conceptions du contrat social**

Complète et rédige (sous forme de texte suivi, pas de tableau) une comparaison des trois théories du contrat social en répondant, pour chaque auteur, aux questions suivantes :

1. Comment l'état de nature est-il décrit ?
2. Pourquoi les hommes décident-ils de conclure un pacte ?
3. À qui la souveraineté est-elle confiée ?
4. Les citoyens conservent-ils un droit de résistance ?

Conclus ta comparaison en indiquant quelle conception te semble la plus proche de l'idéal démocratique moderne, et pourquoi.

### 10.3 Je me prépare au Bac

**EXERCICE 12 Dissertation : L'État, un mal nécessaire ?**

Sujet : L'État est-il un mal nécessaire ?

Beaucoup de citoyens se plaignent des contraintes que l'État leur impose : impôts, règlements, sanctions. Faut-il en conclure que l'État est un mal auquel on ne se résigne que faute de mieux ? Ne pourrait-on pas vivre mieux, et plus librement, sans lui ?

Tu rédigeras une dissertation complète (introduction, développement en trois parties, conclusion) en t'appuyant sur les doctrines de Hobbes, de Locke et de Rousseau, ainsi que sur des exemples tirés de la vie politique camerounaise ou africaine. Tu veilleras à définir les termes du sujet dès l'introduction et à formuler une problématique claire.

### EXERCICE 13 Dissertation : Obéir à l'État et liberté

Sujet : Obéir à l'État, est-ce renoncer à sa liberté ?

Certains pensent que toute obéissance est une servitude : obéir, ce serait cesser de penser et d'agir par soi-même. D'autres soutiennent au contraire, avec Rousseau, qu'on ne devient pleinement libre qu'en obéissant à des lois justes. L'obéissance au pouvoir politique est-elle donc l'ennemie de la liberté, ou sa condition ?

Tu rédigeras une dissertation complète en distinguant soigneusement obéissance légitime et soumission servile, et en mobilisant la distinction entre légalité et légitimité. Tu illustreras ton propos par au moins un exemple concret (par exemple : le respect des lois dans la vie communautaire, ou les débats citoyens autour des institutions au Cameroun).

### EXERCICE 14 Commentaire de texte : Rousseau, Du contrat social

Texte à expliquer :

« L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. [...] L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. » (Rousseau, *Du contrat social*, livre I, chapitre I)

Consignes : Tu rédigeras un commentaire de texte complet comportant :

1. une introduction présentant l'auteur, l'œuvre, le thème et la thèse du texte, puis annonçant la problématique et le plan ;
2. une explication analytique du texte, suivant son mouvement (l'état paradoxal de l'homme ; la question de la légitimité ; le fondement conventionnel de l'ordre social) ;
3. une discussion critique : le contrat social suffit-il à rendre un pouvoir légitime ? Tu pourras confronter Rousseau à Hobbes et à Locke ;
4. une conclusion qui fait le bilan et ouvre sur une question (par exemple : quelles conditions doit remplir aujourd'hui un État pour être légitime aux yeux de ses citoyens ?).

## 11 CORRIGÉS DES EXERCICES

### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : les fondements de l'État

1. Réponse b). Selon Hobbes (Léviathan, chap. XIII), l'état de nature est un état de guerre permanente : « guerre de chacun contre chacun ». Les hommes, naturellement égaux en force et en désirs, s'affrontent pour les mêmes biens. La réponse a) correspond plutôt à l'état de nature idyllique que décrit Rousseau dans le Discours sur l'origine de l'inégalité ; la réponse c) décrit l'état de nature chez Locke, régi par la loi naturelle.
2. Réponse c). Pour Rousseau (Du contrat social, livre II), la volonté générale vise l'intérêt commun et est « toujours droite et tend toujours à l'utilité publique ». La réponse a) définit la volonté de tous, simple somme des volontés particulières, que Rousseau distingue soigneusement de la volonté générale ; la réponse b) correspond au souverain hobbesien.
3. Réponse b). Chez Locke (Second Traité du gouvernement civil), le pouvoir est un dépôt (trust) confié sous condition : si le gouvernement viole les droits naturels (vie, liberté, propriété), le pacte est rompu et le peuple recouvre son droit de résistance, voire de révolution. La réponse a) conviendrait au pacte hobbesien, où le souverain n'est pas engagé par le contrat.
4. Réponse b). L'État de droit se définit par la soumission de la puissance publique elle-même au droit : les gouvernants comme les gouvernés sont soumis à la loi, et la hiérarchie des normes garantit les libertés. La réponse a) décrit un pouvoir arbitraire ou absolu ; la réponse c) est un contresens : l'État de droit suppose au contraire des lois écrites, publiques et stables.

### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. FAUX. Chez Hobbes, le pacte est conclu entre les sujets, qui s'engagent mutuellement à obéir au souverain ; celui-ci n'est pas partie au contrat et ne peut donc pas le violer. Aucun droit de résistance n'existe contre lui (sauf cas extrême où il menace directement la vie d'un sujet, la conservation de soi étant inaliénable). C'est ce qui distingue radicalement Hobbes de Locke.
2. FAUX. Chez Locke, les hommes ne renoncent qu'au droit de se faire justice eux-mêmes (pouvoir de juger et de punir les atteintes à la loi naturelle). Ils conservent leurs droits naturels fondamentaux — vie, liberté, propriété — que l'État a précisément pour mission de protéger. C'est Hobbes, non Locke, qui suppose une aliénation quasi totale des droits au profit du souverain.
3. FAUX. Rousseau distingue explicitement la volonté générale de la volonté de tous : « Il y a souvent beaucoup de différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé » (Du contrat social, livre II, chap. III). Une majorité numérique peut exprimer une somme d'intérêts particuliers, non le bien commun.

4. FAUX. La légalité (conformité d'un pouvoir aux règles en vigueur) ne suffit pas à fonder la légitimité (reconnaissance du pouvoir comme juste et digne d'être obéi). Un pouvoir peut être légalement installé mais illégitime s'il viole les droits fondamentaux ou trahit la volonté générale ; inversement, des régimes historiquement tyranniques ont revêtu des formes légales. La légitimité exige le consentement et la justice, pas seulement la procédure.

5. VRAI. Étymologiquement, an-archie vient du grec an- (privation) et arkhè (commandement, principe) : l'anarchie désigne l'absence d'autorité politique et d'État. Attention toutefois : chez les penseurs anarchistes (Proudhon, Bakounine), ce n'est pas le chaos mais un ordre sans gouvernement ; dans le langage courant et chez Hobbes, elle renvoie au désordre de l'état de nature.

### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définis les notions

1. La souveraineté. La souveraineté est le pouvoir suprême, indépendant et indivisible par lequel l'État commande en dernier ressort sur son territoire et ne reconnaît aucune autorité au-dessus de lui. Elle comporte une dimension interne (l'État décide seul des lois) et externe (il n'est soumis à aucune puissance étrangère). Exemple : lorsque le Cameroun adopte sa Constitution ou conduit sa politique étrangère sans recevoir d'ordres d'une autre puissance, il exerce sa souveraineté.

2. Le contrat social. Le contrat social est l'accord, réel ou supposé, par lequel des individus sortent de l'état de nature en renonçant à une partie de leur liberté naturelle pour former une société politique et bénéficier de la sécurité et de la justice. C'est le fondement théorique de la légitimité de l'État chez Hobbes, Locke et Rousseau. Exemple : l'adhésion des citoyens à une Constitution adoptée par référendum actualise l'idée du pacte fondateur.

3. La volonté générale. Chez Rousseau, la volonté générale est la volonté du corps politique considéré comme un tout, visant exclusivement l'intérêt commun ; elle est indivisible, inaliénable et toujours droite. Elle ne se confond ni avec la volonté de tous (somme des intérêts privés) ni avec la volonté d'une majorité. Exemple : une loi sur l'école publique obligatoire exprime la volonté générale parce qu'elle vise le bien de tous, tandis qu'une loi favorisant un seul clan n'exprimerait qu'une volonté particulière.

4. L'État de droit. L'État de droit est un État dont la puissance publique est elle-même soumise au droit : les lois s'appliquent aux gouvernants comme aux gouvernés, la hiérarchie des normes est respectée, une justice indépendante sanctionne les abus, et les libertés fondamentales sont garanties. Exemple : lorsqu'un tribunal peut annuler une décision administrative illégale prise par un ministre, on est dans la logique de l'État de droit.

### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Distingue les notions

1. Légalité et légitimité. La légalité désigne la conformité d'un pouvoir ou d'un acte aux

règles juridiques en vigueur : un gouvernement est légal s'il est arrivé au pouvoir et agit selon les procédures prévues. La légitimité, elle, est d'ordre moral et politique : un pouvoir est légitime lorsqu'il est reconnu comme juste, fondé sur le consentement des gouvernés et orienté vers le bien commun. Les confondre est dangereux : un régime peut être parfaitement légal tout en étant profondément injuste — les lois discriminatoires de régimes ségrégationnistes étaient légales sans être légitimes. Inversement, une résistance à l'oppression peut être illégale mais légitime, comme le montre Locke avec le droit de résistance à la tyrannie. La légitimité est donc le fondement, la légalité n'en est que la forme.

2. Volonté générale et volonté de tous. Chez Rousseau, la volonté de tous est la simple addition des volontés particulières, chacun cherchant son intérêt privé ; la volonté générale, au contraire, vise l'intérêt commun du corps politique et se dégage lorsque chaque citoyen délibère en citoyen, non en individu égoïste. Rousseau précise que la volonté générale peut se dégager de la volonté de tous en retranchant les intérêts particuliers qui se neutralisent. Les confondre conduit à identifier la démocratie à un simple comptage des voix : une majorité peut opprimer une minorité ou servir des intérêts de clan. La volonté générale exige que la loi soit générale dans son objet comme dans sa source.

3. État et gouvernement. L'État est l'institution politique permanente : il comprend un territoire, une population et un pouvoir souverain organisé (Constitution, administrations, armée, justice). Le gouvernement n'est que l'organe temporaire et changeant qui exerce le pouvoir exécutif au nom de l'État. Les gouvernements passent, l'État demeure. Les confondre est dangereux à double titre : critiquer un gouvernement ne signifie pas rejeter l'État — on peut être opposition républicaine ; et un gouvernement qui se confondrait avec l'État tendrait à s'éterniser et à criminaliser toute opposition, ce qui est la marque des régimes autoritaires. C'est d'ailleurs Rousseau qui souligne que le gouvernement n'est que le « commis » du peuple souverain.

4. Anarchie et liberté politique. L'anarchie, au sens courant et hobbesien, est l'absence d'autorité politique et de loi commune : chacun ne relève que de sa propre force, ce qui débouche sur la guerre de tous contre tous ou l'arbitraire du plus fort. La liberté politique, au contraire, n'existe que dans un ordre juridique : elle consiste à n'être soumis qu'à des lois justes et générales, et non à la volonté arbitraire d'autrui. Rousseau le formule ainsi : « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Du contrat social). Les confondre, c'est croire que la liberté est l'absence de toute règle, alors que sans règle commune, c'est la liberté du plus fort qui triomphe — donc la servitude du plus faible.

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Reformule la thèse

1. Hobbes : seule la crainte d'un pouvoir souverain et absolu peut arracher les hommes à la guerre de tous contre tous.

(a) Reformulation : Laissés à eux-mêmes, les hommes, mus par la peur et la compétition, vivent dans un conflit permanent. Pour en sortir, il faut une puissance unique, supérieure à tous, capable d'inspirer une crainte plus forte que celle qu'ils éprouvent les uns envers les autres : le Léviathan.

(b) Argument : La paix exige que les lois soient appliquées ; or une loi sans épée derrière elle n'est qu'un mot. Seule une puissance coercitive commune garantit que chacun respectera ses engagements, car nul ne peut faire confiance à la seule bonne volonté d'autrui.

(c) Objection : Un pouvoir absolu fondé sur la crainte peut devenir tyrannique : qui nous protégera alors du souverain lui-même ? Locke objecte précisément qu'on ne sort pas de la crainte des loups pour se livrer au lion.

2. Locke : l'État n'a d'autre fin que la conservation des droits naturels des individus.

(a) Reformulation : Les hommes possèdent avant toute société des droits — vivre, être libres, posséder. Ils créent l'État non pour s'en dépouiller, mais pour qu'un juge impartial et des lois connues les protègent mieux qu'ils ne pourraient le faire eux-mêmes.

(b) Argument : Dans l'état de nature, chacun est juge et partie dans les conflits, ce qui engendre l'insécurité ; l'État, comme arbitre neutre appliquant des lois établies, remédie à cet inconvénient sans exiger le sacrifice des droits qu'il est chargé de défendre.

(c) Objection : Cette conception minimaliste de l'État peut légitimer de fortes inégalités : si l'État ne fait que protéger la propriété, il protège aussi la propriété inégale, et néglige la justice sociale que Rousseau ou les théories modernes de l'État-providence jugent essentielle.

3. Rousseau : obéir à la volonté générale, c'est obéir à une loi qu'on s'est prescrite à soi-même, donc rester libre.

(a) Reformulation : Quand le citoyen participe à la formation de la loi en visant le bien commun, la loi n'est plus un ordre étranger : elle est sa propre volonté élevée à l'universel. Lui obéir, c'est s'obéir à soi-même, c'est-à-dire être libre au sens politique et moral.

(b) Argument : La vraie liberté n'est pas l'indépendance sauvage de l'état de nature, mais l'autonomie : se donner à soi-même sa règle. La loi générale, faite par tous et pour tous, réalise cette autonomie collective.

(c) Objection : Que devient le dissident ? Rousseau dit que celui qui refuse la volonté générale sera « forcé d'être libre », formule dangereuse qui peut justifier la contrainte au nom d'une liberté prétendument supérieure — risque de dérive totalitaire souligné par Benjamin Constant.

#### **CORRIGÉ** Exercice 6 — Analyse de citation : Hobbes

1. Idée principale. Sans autorité commune capable d'imposer le respect, les relations humaines dégénèrent nécessairement en guerre généralisée : l'État est la condition de la paix.

2. Explication des termes. Le « pouvoir commun » est le souverain issu du pacte, détenteur de la force publique ; « tenir en respect » signifie imposer par la crainte de la sanction le respect des engagements ; la « guerre de chacun contre chacun » (*bellum omnium contra omnes*) ne désigne pas seulement des combats effectifs, mais la disposition permanente à s'attaquer, née de l'égalité des forces, de la compétition pour les biens et de la méfiance réciproque.

3. Place dans la doctrine. Cette phrase résume l'argument central du *Léviathan* (1651) : à l'état de nature, la vie de l'homme est «solitaire, misérable, dangereuse, animale et courte» (chap. XIII). La raison commande alors de chercher la paix (première loi naturelle), ce qui exige de renoncer par pacte à son droit sur toutes choses et de le transférer à un souverain absolu. La sécurité a pour prix l'obéissance.

4. Discussion. La pertinence de la thèse est frappante : l'effondrement des États (situations de guerre civile, zones sans autorité) semble vérifier que l'absence de pouvoir commun engendre la violence généralisée. Toutefois, on peut objecter que Hobbes déduit de la nécessité d'un pouvoir commun la nécessité d'un pouvoir absolu, ce qui ne suit pas : Locke et Rousseau montrent qu'un pouvoir limité et consenti peut aussi garantir la paix, sans exposer les citoyens à l'arbitraire du souverain.

#### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Analyse de citation : Rousseau

1. Idée principale. La liberté véritable n'est pas l'absence de loi, mais l'obéissance à une loi dont on est soi-même l'auteur : la loi légitime est autolégislation.

2. Explication des termes. «S'est prescrite» renvoie à la participation du citoyen à la formation de la volonté générale : la loi n'est légitime que si elle émane du peuple souverain. «Liberté» désigne ici la liberté civile et morale, et non la liberté naturelle (faire ce qu'on veut) : c'est l'autonomie, c'est-à-dire le fait de se donner sa propre règle.

3. Place dans la doctrine. Cette formule du *Du contrat social* (livre I, chap. VIII) résout le problème central de l'ouvrage : «trouver une forme d'association [...] par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant». Le contrat social transforme l'homme : il perd la liberté naturelle et gagne la liberté civile, qui fait de lui un être moral.

4. Discussion. La thèse est puissante : elle fonde l'idéal démocratique moderne, selon lequel la loi oblige parce qu'elle est l'expression du peuple. Mais elle suppose des conditions exigeantes : participation réelle des citoyens, généralité de la loi, égalité. Sans elles, la «loi qu'on s'est prescrite» devient une fiction masquant l'obéissance à un pouvoir qu'on n'a pas choisi.

Question complémentaire. La liberté politique suppose l'obéissance à la loi en trois sens : (a) sans loi commune, règne la force du plus puissant, donc la servitude des faibles ; (b) la loi générale protège chacun de l'arbitraire d'autrui — obéir à la loi, c'est n'obéir à aucun homme en particulier ; (c) si la loi exprime ma volonté de citoyen, lui obéir n'est pas me soumettre mais m'accomplir comme être raisonnable. La liberté n'est donc pas contre la loi, mais par la loi — à condition que celle-ci soit juste et légitime.

#### **CORRIGÉ** Exercice 8 — Compare les conceptions du contrat social

Éléments de rédaction (texte suivi attendu).

Chez Hobbes, l'état de nature est un état de guerre de tous contre tous : les hommes, égaux en force et mus par la passion de se conserver, vivent dans la crainte permanente d'une mort violente. Ils concluent donc un pacte par peur et par raison, pour échapper à cette insécurité mortelle. La souveraineté est confiée à un souverain unique et absolu — le Léviathan — qui n'est pas partie au contrat et ne peut donc le violer. En conséquence, les citoyens ne disposent d'aucun droit de résistance, sauf lorsque le souverain menace directement leur vie.

Chez Locke, l'état de nature est un état de liberté et d'égalité régi par la loi naturelle, où les hommes possèdent déjà des droits (vie, liberté, propriété) ; il n'est pas un état de guerre, mais il comporte des «inconvenients» : chacun étant juge de sa propre cause, les conflits dégénèrent facilement. Les hommes concluent le pacte pour obtenir un juge impartial, des lois connues et une force exécutive. La souveraineté demeure au peuple : le gouvernement n'est qu'un dépositaire (trust) chargé de protéger les droits naturels. Si ce dépôt est trahi, les citoyens conservent un droit de résistance, voire de révolution.

Chez Rousseau, l'état de nature est un état de paix et d'indépendance où l'homme est bon mais asocial ; ce sont le développement de la propriété et de la société qui corrompent les mœurs et rendent nécessaire une association légitime. Le pacte vise à unir les hommes tout en préservant leur liberté : chacun s'aliène totalement à la communauté, mais, s'unissant à tous, n'obéit qu'à lui-même. La souveraineté appartient inaliénablement au peuple, qui l'exerce par la volonté générale ; le gouvernement n'est qu'un simple commis révocable. Le peuple souverain peut toujours reprendre son pouvoir.

Conclusion. La conception la plus proche de l'idéal démocratique moderne est celle de Rousseau, complétée par Locke : Rousseau fonde la souveraineté populaire et la participation citoyenne, tandis que Locke apporte la limitation du pouvoir, la garantie des droits et le droit de résistance — deux piliers des démocraties constitutionnelles contemporaines, dont les Constitutions africaines post-indépendances se réclament. Hobbes, lui, rappelle utilement que toute démocratie suppose d'abord un État capable d'assurer la paix.

#### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Dissertation : L'État, un mal nécessaire ?

Barème indicatif (sur 20). Introduction (accroche, définitions, problématique, annonce du plan) : 4 pts ; développement (trois parties argumentées, auteurs correctement mobilisés, exemples) : 12 pts ; conclusion (bilan + ouverture) : 2 pts ; langue et cohérence : 2 pts.

Problématique attendue. L'État impose des contraintes (impôts, sanctions, obéissance) qui le font apparaître comme un mal ; mais cette contrainte est-elle seulement subie, ou est-elle la condition de la liberté et de la sécurité ? Autrement dit : l'État est-il un mal qu'on tolère, ou un bien qu'on méconnaît ?

Plan détaillé.

Introduction. Accroche : l'impatience du citoyen devant les contraintes de l'État (files d'attente administratives, impôts, contrôles). Définitions : l'État (institution souveraine

réunissant territoire, population et pouvoir organisé); «mal nécessaire » (ce qui est pénible mais indispensable). Problématique : la contrainte étatique est-elle le prix de notre liberté ou son ennemie? Annonce : nous verrons d'abord que l'État apparaît comme un mal, ensuite qu'il est nécessaire, enfin qu'il peut devenir un bien s'il est légitime.

#### I. L'État comme mal : la critique de la contrainte.

- L'État limite la liberté naturelle : il taxe, interdit, punit. Anarchisme : Proudhon voit dans le gouvernement l'oppression de l'homme par l'homme.
- L'État peut être pire que le mal qu'il prétend guérir : tyrannie, corruption, violence arbitraire. Exemples : dérives autoritaires de certains États postcoloniaux ; le souverain hobbesien qui devient prédateur.
- Thèse : si l'État est un mal, c'est qu'il risque de devenir l'instrument du plus fort institutionnalisé, substituant une domination légale à la violence sauvage.

#### II. L'État comme nécessité : sans lui, la guerre.

- Hobbes : sans pouvoir commun, «guerre de chacun contre chacun » ; la vie est «solitaire, misérable, dangereuse, animale et courte » (Léviathan, chap. XIII). L'État est le moindre mal.
- Locke : même un état de nature paisible souffre de l'absence de juge impartial ; l'État est nécessaire pour sécuriser les droits naturels.
- Illustration : les situations d'effondrement étatique (guerres civiles, zones de non-droit) montrent que l'absence d'État ne libère pas, elle livre aux milices et au plus fort. Le proverbe l'exprime : mieux vaut un mauvais ordre que le désordre — mais faut-il s'en contenter?

#### III. Dépasser l'alternative : l'État légitime comme condition de la liberté.

- Rousseau : l'État fondé sur la volonté générale n'est pas un mal toléré mais un bien voulu : «L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Du contrat social).
- La distinction légalité/légitimité : l'État n'est un mal que lorsqu'il est illégitime ; l'État de droit, soumis à ses propres lois, garantit les libertés civiles.
- Enjeu citoyen : au Cameroun comme ailleurs, transformer l'État de l'intérieur (participation, exigence de justice, palabre démocratique) plutôt que rêver de s'en passer.

Conclusion. L'État n'est un mal que lorsqu'il trahit sa fin ; fondé sur le consentement et limité par le droit, il est la condition positive de la liberté. Ouverture : reste à savoir quelles vertus citoyennes exigent la construction d'un tel État.

#### Points de vigilance.

- Ne pas réduire la dissertation à un catalogue d'abus des États africains : le sujet est philosophique et universel.
- Ne pas attribuer à Rousseau la théorie de l'État minimal (c'est Locke) ni à Hobbes un droit de résistance (il le refuse).
- Ne jamais inventer de citations : les deux citations fournies ci-dessus sont sûres ; sinon, paraphraser.

- Éviter le hors-sujet : il ne s'agit pas de discuter tel régime particulier, mais le principe même de l'État.

**CORRIGÉ** Exercice 10 — Dissertation : Obéir à l'État et liberté

Barème indicatif (sur 20). Introduction : 4 pts ; développement : 12 pts ; conclusion : 2 pts ; langue et cohérence : 2 pts.

Problématique attendue. Obéir semble contraire à la liberté, qui est de n'obéir qu'à soi-même. Pourtant, sans obéissance à des règles communes, aucune vie collective libre n'est possible. L'obéissance à l'État est-elle donc une aliénation, ou la forme politique de la liberté ? Tout dépend-il de la nature du pouvoir auquel on obéit ?

Plan détaillé.

Introduction. Accroche : le réflexe de révolte devant toute autorité (« il est interdit d'interdire »). Définitions : obéir (se conformer à un commandement), liberté (pouvoir d'agir selon sa volonté raisonnable). Problématique : toute obéissance est-elle servitude, ou existe-t-il une obéissance libre ? Annonce du plan.

I. Obéir, c'est renoncer à sa liberté : la thèse de la servitude.

- Obéir, c'est agir selon la volonté d'autrui : hétéronomie. La soumission aveugle détruit le jugement (penser à la « banalité du mal » chez Hannah Arendt : l'obéissance bureaucratique peut rendre complice).
- L'État concentre la violence légitime ; son ordre peut être injuste. Obéir à une loi injuste, c'est participer à l'injustice.
- La désobéissance civile (Thoreau, Gandhi) montre que la liberté exige parfois de dire non.

II. Sans obéissance, pas de liberté : la loi comme condition.

- Hobbes : hors de l'obéissance au souverain, c'est la guerre de tous contre tous, où la liberté du plus fort écrase celle du plus faible.
- Rousseau : « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Du contrat social) : obéir à la volonté générale, c'est s'obéir à soi-même comme citoyen.
- Exemple : dans la vie communautaire villageoise, le respect des règles issues de la parole n'aliène personne, car chacun a pu prendre la parole ; la règle commune protège la liberté de tous.

III. Discerner : obéissance légitime et soumission servile.

- Le critère est la légitimité : on doit obéissance à un pouvoir légal et légitime (consenti, juste, respectueux des droits) ; on ne doit que résistance à la tyrannie (Locke : droit de résistance au gouvernement qui trahit son dépôt).
- La liberté du citoyen n'est pas l'absence d'obéissance mais la participation : obéir à des lois auxquelles on a contribué, pouvoir les contester par des voies légales dans un État de droit.

- Exemple : les débats citoyens autour des institutions au Cameroun montrent que l'attitude républicaine n'est ni la soumission passive ni la révolte destructrice, mais l'exigence critique et loyale.

Conclusion. Obéir à l'État ne fait renoncer à la liberté que lorsque le pouvoir est illégitime ; obéir à des lois justes et consenties est au contraire l'exercice même de la liberté politique. Ouverture : quelle formation du jugement faut-il pour que le citoyen sache distinguer l'une de l'autre ?

Points de vigilance.

- Le sujet exige la distinction obéissance/soumission : une copie qui défendrait «il faut toujours obéir » ou «il ne faut jamais obéir » serait manichéenne et hors sujet.
- Bien articuler légalité et légitimité : une loi légale peut être illégitime.
- Ne pas transformer la dissertation en pamphlet politique : les exemples camerounais doivent illustrer une analyse conceptuelle.
- Citation de Rousseau à utiliser telle quelle ; pour Locke, paraphraser la théorie du droit de résistance sans inventer de formule.

#### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Commentaire de texte : Rousseau, Du contrat social

Barème indicatif (sur 20). Introduction (présentation, thèse, problématique, plan) : 4 pts ; explication analytique suivie : 8 pts ; discussion critique : 5 pts ; conclusion : 2 pts ; langue : 1 pt.

1. Introduction (éléments attendus). Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), philosophe des Lumières, publie le *Du contrat social* en 1762, ouvrage de philosophie politique consacré au fondement de la légitimité du pouvoir. Le texte, extrait des premiers chapitres (fin du livre I, chap. 1 et début du chap. 2), pose le paradoxe fondateur : l'homme, né libre, vit partout dans les chaînes. Thèse : l'ordre social ne tient pas à la nature mais à des conventions, et seule une convention légitime peut justifier les fers de la société. Problématique : comment l'obéissance, qui semble contraire à la liberté naturelle, peut-elle devenir légitime ? Plan : nous expliquerons le paradoxe initial, puis le passage de la question factuelle à la question du droit, enfin le fondement conventionnel de l'ordre social, avant de discuter la suffisance du contrat.

2. Explication analytique.

Premier moment : le paradoxe. «L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.» La liberté est l'état originaire (naturel) de l'homme ; les «fers» désignent toutes les formes de domination politique et sociale. Le paradoxe est radical : la servitude est universelle alors qu'elle contredit la nature humaine. La phrase suivante aggrave le paradoxe : le maître est «plus esclave» que ses esclaves, car le pouvoir le rend dépendant de ceux qu'il domine — le dominateur est lui-même enchaîné à la domination.

Deuxième moment : du fait au droit. «Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question.» Rous-

seau opère un geste méthodologique décisif : il renonce à l'histoire factuelle (l'origine réelle de la servitude) pour poser la question normative (sa justification). Constaté un pouvoir ne le justifie pas : la force ne crée pas le droit. Toute la philosophie politique de Rousseau tient dans ce passage du «comment » au «qu'est-ce qui peut le rendre légitime ».

Troisième moment : le fondement conventionnel. «L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. » «Sacré » signifie : intangible, fondamental. Mais «ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions ». Aucune autorité n'est naturelle (ni la force, ni la naissance, ni la prétendue supériorité) : seul un accord volontaire, un pacte, peut fonder l'obligation politique. S'ouvre ainsi la voie du contrat social : la liberté ne sera sauve que si les fers sont volontairement et rationnellement consentis.

3. Discussion critique. Le contrat suffit-il à rendre un pouvoir légitime ? Chez Hobbes aussi, le pouvoir repose sur un pacte — mais ce pacte y fonde un souverain absolu contre lequel nulle résistance n'est possible : la convention peut donc légitimer la servitude, ce qui montre que le consentement seul ne suffit pas. Locke ajoute une condition : le pouvoir n'est légitime que s'il respecte les droits naturels, faute de quoi le peuple peut résister. Rousseau lui-même pose une condition plus exigeante : la souveraineté doit rester au peuple et s'exercer par la volonté générale ; un contrat qui aliénerait la liberté serait nul, car «renoncer à la liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme » (Du contrat social, livre I, chap. IV). La légitimité exige donc non seulement une origine conventionnelle, mais un contenu (la liberté et l'égalité) et une forme (la souveraineté populaire). Reste la difficulté pratique : comment garantir que la volonté exprimée est bien générale et non celle d'une faction ?

4. Conclusion. Le texte fonde la question moderne de la légitimité : un pouvoir ne vaut pas par sa force ni par son ancienneté, mais par le consentement libre des gouvernés. Ouverture : quelles conditions doit remplir aujourd'hui un État — élections libres, État de droit, justice — pour être légitime aux yeux de ses citoyens, notamment dans les jeunes démocraties africaines ?

Points de vigilance.

- Ne pas dire que Rousseau veut «revenir à l'état de nature » : il cherche à légitimer l'ordre social, non à l'abolir.
- Ne pas attribuer à Rousseau la phrase «l'homme est un loup pour l'homme » (elle renvoie à Hobbes, qui cite Plaute).
- Expliquer le texte dans l'ordre de son mouvement, sans le paraphraser platement : chaque citation doit être analysée, pas répétée.
- La discussion doit confronter des auteurs, non raconter son opinion personnelle sans argument.

## 12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : l'État, ses fondements contractuels (Hobbes, Locke, Rousseau), son rôle et sa finalité.

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### Définitions clés

- **État** : forme d'organisation politique d'une société, reposant sur trois éléments : un **territoire**, une **population** et une **souveraineté** (pouvoir suprême de commandement).
- **Souveraineté** : puissance absolue et perpétuelle d'une république (Bodin) ; pouvoir qui ne reconnaît aucun pouvoir supérieur.
- **État de nature** : hypothèse théorique décrivant la condition humaine avant toute or-

ganisation politique.

- **Contrat social** : convention par laquelle les individus renoncent à tout ou partie de leur liberté naturelle pour entrer dans la société civile.
- **Volonté générale** : volonté du corps politique visant l'intérêt commun ; elle n'est pas la somme des volontés particulières (Rousseau).
- **État de droit** : État soumis à ses propres lois, où le pouvoir est limité par des règles juridiques hiérarchisées (Constitution au sommet).
- **Légitimité / légalité** : la légalité est la conformité aux lois ; la légitimité est la reconnaissance, par les citoyens, du bien-fondé du pouvoir.
- **Anarchie** : absence de pouvoir politique ; risque de retour à la violence de l'état de nature.

Comparer les trois contractualistes (à connaître par cœur)

|                    | Hobbes                                                                                 | Locke                                                                  | Rousseau                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| État de nature     | Guerre de tous contre tous ; vie «solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève » | État de liberté réglé par la loi naturelle, mais insécurité des droits | Bonheur et liberté, corrompus par la société et la propriété       |
| Contenu du contrat | Aliénation totale au profit du souverain (Léviathan)                                   | Délégation limitée : l'État protège vie, liberté, propriété            | Aliénation totale de chacun à tous : naissance du peuple souverain |
| Type d'État        | Absolu, indivisible                                                                    | Limité, séparation des pouvoirs, droit de résistance                   | République fondée sur la volonté générale                          |
| Œuvre              | Léviathan (1651)                                                                       | Second Traité du gouvernement civil (1690)                             | Du contrat social (1762)                                           |

Thèses à retenir

- Hobbes : la paix exige un pouvoir fort ; la crainte de la mort violente fonde le consentement à l'autorité.
- Locke : le pouvoir est une fiducie ; s'il trahit sa mission, le peuple peut le révoquer.
- Rousseau : «L'homme est né libre, et partout il est dans les fers » (Du contrat social) ; la loi légitime est celle que le peuple se donne à lui-même.
- Rôle de l'État : garantir les libertés civiles (sécurité, justice, éducation) et maintenir l'État de droit.
- Finalité : sans État, risque d'anarchie ; mais un État illégitime ou hors-la-loi trahit sa fin.

### Méthodes express

- Dissertation : définir l'État dès l'introduction, problématiser (l'État est-il un mal nécessaire ou une condition de la liberté ?), comparer au moins deux contractualistes.
- Commentaire de texte : identifier la thèse, repérer l'étape du raisonnement (état de nature ⇒ contrat ⇒ forme de l'État), discuter la conclusion.
- Piège à éviter : ne jamais confondre volonté générale et volonté de tous chez Rousseau.

### À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir l'État par ses trois éléments : territoire, population, souveraineté.
- ☐ Je sais expliquer ce qu'est l'état de nature et pourquoi c'est une hypothèse, pas un récit historique.
- ☐ Je connais la thèse de Hobbes : guerre de tous contre tous et Léviathan absolu.
- ☐ Je connais la thèse de Locke : droits naturels (vie, liberté, propriété) et État limité.
- ☐ Je connais la thèse de Rousseau : volonté générale et souveraineté du peuple.
- ☐ Je sais citer au moins une œuvre exacte de chaque auteur (Léviathan, Second Traité, Du contrat social).
- ☐ Je distingue clairement légalité et légitimité, avec un exemple.
- ☐ Je sais définir l'État de droit et expliquer la hiérarchie des normes.
- ☐ Je ne confonds pas volonté générale et volonté de tous.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi l'absence d'État expose au risque de l'anarchie.
- ☐ Je sais construire un plan comparatif Hobbes / Locke / Rousseau en trois parties.
- ☐ Je peux illustrer par un exemple camerounais ou africain (citoyenneté, institutions, vivre-ensemble).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+